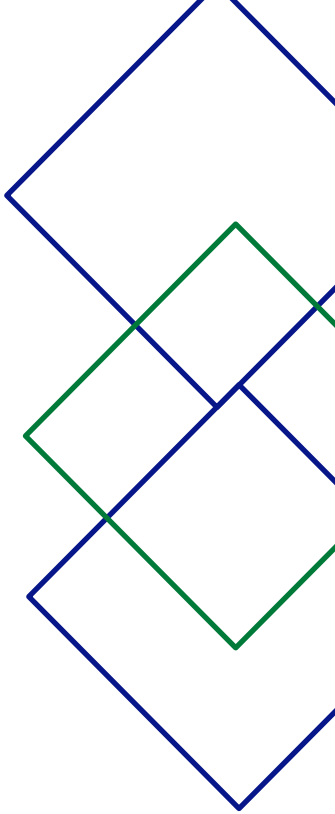
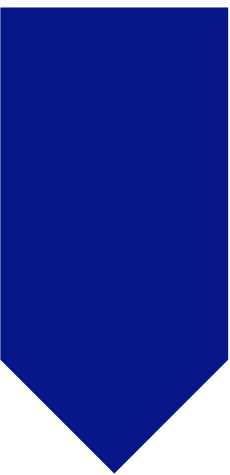
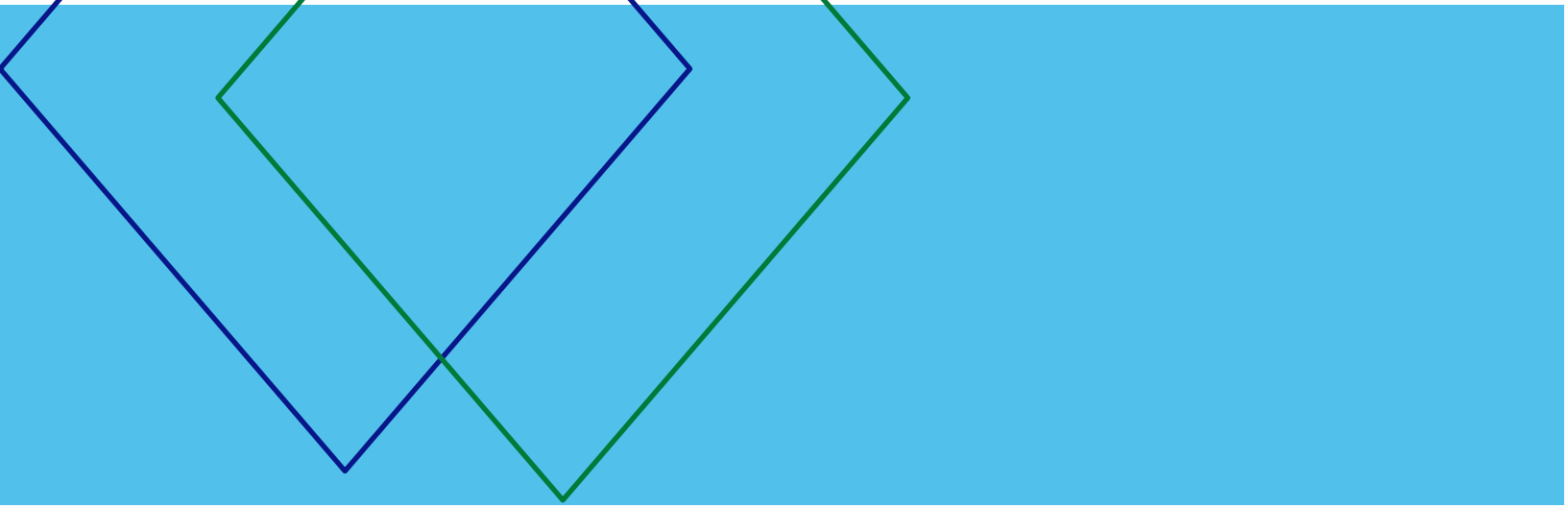
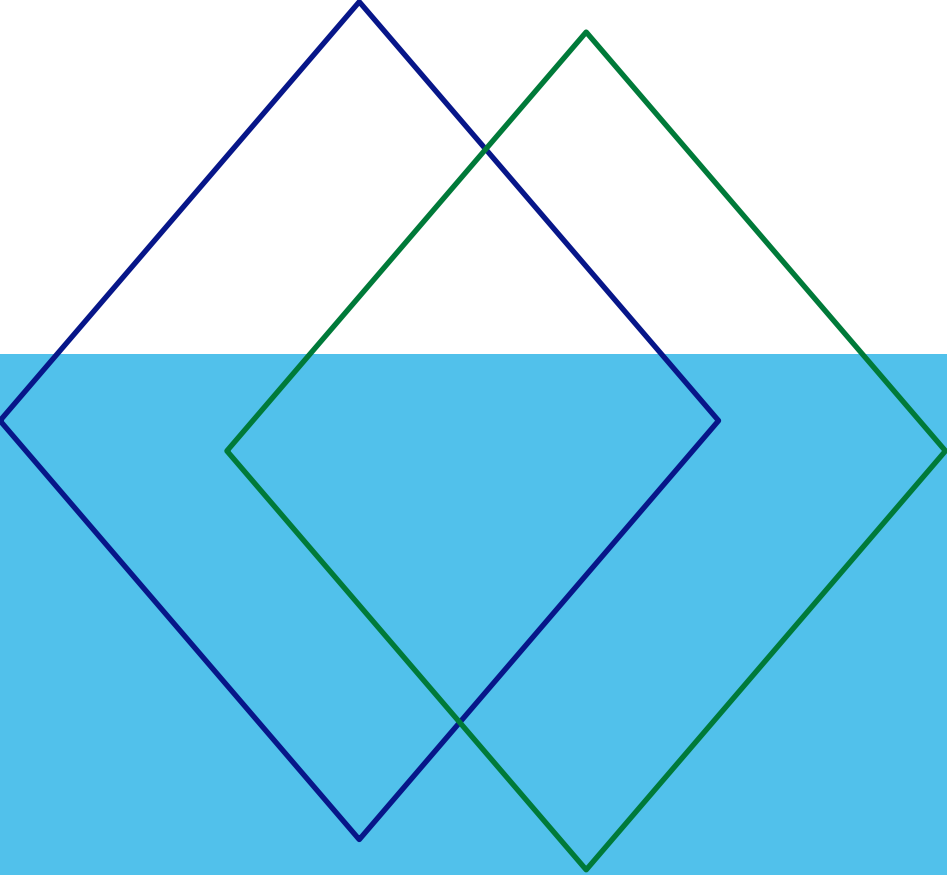




REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

PA01 PD06

Empresa Portuaria Arica 2025



SECCIÓN I.....	4
TÍTULO I DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	4
TÍTULO II DEL INGRESO DEL TRABAJADOR.....	4
TÍTULO III DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO	5
PARRAFO 1º: DEL CONTRATO DE TRABAJO Y SU TERMINACIÓN	5
PARRAFO 2º: DE LA JORNADA DE TRABAJO	6
PÁRRAFO 3º: DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS.....	7
PARRAFO 4º: DEL CONTROL DE ASISTENCIA	8
PÁRRAFO 5º: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	8
PÁRRAFO 6º: DE LOS DESCANSOS	9
PÁRRAFO 7º: DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS	9
PÁRRAFO 8º: DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD.....	10
PÁRRAFO 9º: DE LAS REMUNERACIONES.....	13
PÁRRAFO 10º: DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	15
TÍTULO IV - INFORMACIONES, PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	17
PARRAFO 1º: DE LAS INFORMACIONES.....	17
PÁRRAFO 2º: DE LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	17
TÍTULO V DE LA VIDEOVIGILANCIA Y PROTECCION DE LA PRIVACIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO.....	18
PÁRRAFO 1º: DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA ..	18
TÍTULO VI DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES.....	19
PÁRRAFO 1º: DE LAS OBLIGACIONES	19
PÁRRAFO 2º: DE LAS PROHIBICIONES	20
TÍTULO VII DE LAS SANCIONES Y MULTAS.....	21
TITULO VIII MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO – RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	23
A. GENERALIDADES	23
B. DE LA GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS	24
C. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS	24
D. ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.....	25
TÍTULO IX DE LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y DE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO.....	25
PÁRRAFO 1º DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES.....	25
PÁRRAFO 2º DE LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO.	26
TÍTULO X PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE PRESTEN UN MISMO TRABAJO AL INTERIOR DE LA EMPRESA	27
TÍTULO XI DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO.....	28

TÍTULO XII DE LA APROBACION, VIGENCIA Y MODIFICACIONES	30
SECCIÓN II	31
TÍTULO I GENERALIDADES.....	31
TÍTULO II NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD.....	32
TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD	32
TÍTULO IV DEFINICIONES.....	33
TÍTULO V OBLIGACIONES DE HIGIENE DEL TRABAJADOR	34
TÍTULO VI OBLIGACIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS DEL TRABAJADOR.....	34
TÍTULO VII OBLIGACIONES DE LOS GERENTES, JEFES Y SUPERVISORES	35
TÍTULO VIII OBLIGACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO.....	37
TÍTULO IX OBLIGACIONES GENERALES EN LA PREVENCION DE RIESGOS.....	39
TÍTULO X OBLIGACIONES GENERALES DE JEFATURAS	40
TÍTULO XI PROHIBICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD	41
TÍTULO XII PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMOS (LEY 16.744 Y DS Nº101)	44
TÍTULO XIII DE LA OBLICACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES (D.S. Nº44)	47
RIESGOS GENERALES	47
RIESGOS OPERACIONALES	48
RIESGOS PSICOSOCIALES	53
TÍTULO XIV PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA/DESCARGA MANUAL.....	53
TÍTULO XV DE LAS ACTIVIDADES CON EXPOSICION A RADIACION ULTRAVIOLETA	54
TÍTULO XVI DE LA PUBLICIDAD Y CONSUMO DEL TABACO (LEY 20.105).....	55
TÍTULO XVII PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO” (PREXOR)	56
TÍTULO XVIII LEY DE LA SILLA.....	57
TÍTULO XIX RIESGOS PSICOSOCIALES.....	57
TITULO XX CODIGO ISPS PPIP–PLAN DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS	57
TÍTULO XXI DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.....	59
ANEXOS	61

SECCIÓN I

NORMAS DE ORDEN

TÍTULO I DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1: El presente reglamento contiene el conjunto de normas que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes del Código del Trabajo, le corresponde dictar a la empresa en el ejercicio de sus facultades de organización, administración y dirección.

Para efectos de esta sección, se considerarán las siguientes definiciones:

Empleador: La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo.

Trabajador: Toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo.

Empresa: Toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada.

ARTÍCULO 2: El presente reglamento interno establece las obligaciones y prohibiciones a que están sujetos los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la empresa, regulando las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en general, las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todos los trabajadores que laboran en la empresa.

Será obligación de todos los trabajadores de la empresa tomar conocimiento de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y poner en práctica las normas y medidas contenidas en él. Al momento de su ingreso, cada trabajador recibirá un ejemplar del presente Reglamento Interno de manera electrónica.

ARTÍCULO 3: Las normas de este reglamento son aplicables a todos los trabajadores de la empresa, sin perjuicio de las demás que sean pertinentes y que provengan directamente de la ley o de acuerdos contenidos en contratos individuales de trabajo o en instrumentos colectivos de similar carácter.

TÍTULO II DEL INGRESO DEL TRABAJADOR

ARTÍCULO 4: Toda persona que ingrese como trabajador a la empresa deberá presentar los siguientes documentos:

- a) Certificado de nacimiento.

- b) Copia de la cédula de identidad.
- c) Certificado que acredite situación militar al día.
- d) Certificado de afiliación en AFP o sistema de previsión.
- e) Certificado de afiliación a ISAPRE o FONASA.

Lo anterior es sin perjuicio de las restantes exigencias que la empresa determine, según el cargo o función a que postule el interesado.

ARTÍCULO 5: Si con posterioridad al ingreso se comprueba que el trabajador ha proporcionado antecedentes o documentos falsos o adulterados, este hecho será considerado como falta de probidad, y será suficiente para poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización.

ARTÍCULO 6: Cada vez que se modifiquen los antecedentes personales del trabajador, éste deberá comunicarlo al área de Gestión de Personas en el mismo mes de producirse las variaciones, acompañando las certificaciones pertinentes. Será de exclusiva responsabilidad del trabajador mantener su información personal al día.

TÍTULO III DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

PARRAFO 1º: DEL CONTRATO DE TRABAJO Y SU TERMINACIÓN

ARTÍCULO 7: El contrato de trabajo se suscribirá dentro de los 15 días siguientes al inicio de las actividades del trabajador. Dicho contrato se extenderá al menos en duplicado, quedando un ejemplar en poder del trabajador y el otro en poder del empleador. Se dejará constancia escrita del hecho de que el trabajador ha recibido copia de su contrato de trabajo.

El contrato de trabajo que se celebre por un lapso no superior a treinta días o por tratarse de contratos por obra, sea porque así lo han convenido las partes o lo determine la naturaleza de los servicios contratados, deberá suscribirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la incorporación del trabajador.

ARTÍCULO 8: La empresa podrá solicitar al trabajador que se incorpora en un puesto de trabajo, que ejecute las actividades de inducción o de capacitación que sean necesarias, para un adecuado desempeño de su trabajo, las que tendrán carácter de obligatorias para el trabajador.

ARTÍCULO 9: Toda modificación convencional al contrato de trabajo, se consignará por escrito, firmando ambas partes, ya sea al dorso del contrato o en un documento aparte, el que formará parte del contrato respectivo.

No será necesario modificar los contratos de trabajo para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes legales de remuneraciones. Sin embargo, aún en este caso, las

remuneraciones del trabajador deberán aparecer actualizadas en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.

ARTÍCULO 10: El contrato de trabajo terminará por aplicación de alguna de las causales contempladas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo.

PARRAFO 2º: DE LA JORNADA DE TRABAJO

ARTÍCULO 11: La jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales, de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo y la ley N°21.561 y su distribución será la siguiente:

Administrativos EPA

- De lunes a jueves, de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
- Viernes de 8:30 a 14:30

Ante cualquier diferencia entre la jornada de trabajo del trabajador con las antes expuestas, primará la estipulada en el contrato individual de trabajo.

Cabe señalar que el sistema de marcación establecido por la empresa cuenta con una banda horaria de 15 minutos para la entrada y salida, la cual no constituye atraso ni horas extraordinarias.

ARTÍCULO 12: El personal que trabaja por turno, su ciclo se encuentra compuesto por 4 días de trabajo continuos seguidos de 4 días de descanso continuo, con una jornada de 12 horas diarias, que incluye una hora diaria de descanso por colación.

Supervisores ZEAP

- Turno 4x4 diurno de 8:00 a 20:00

Ante cualquier diferencia entre la jornada de trabajo del trabajador con la antes expuesta, primará la estipulada en el contrato individual de trabajo.

Cabe señalar que el sistema de marcación establecido por la empresa cuenta con una banda horaria de 15 minutos para la entrada y salida, la cual no constituye atraso ni horas extraordinarias.

ARTÍCULO 13: Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas.

ARTÍCULO 14: La empresa podrá alterar la jornada de trabajo hasta en 60 minutos, ya sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo. Para tomar esta determinación, deberá comunicarla a su personal a lo menos con 30 días de anticipación.

PÁRRAFO 3º: DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

ARTÍCULO 15: Podrá excederse la jornada ordinaria, sólo en la medida indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena, cuando sobrevengan fuerza mayor o caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones imposterables en las máquinas o instalaciones.

Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan la jornada ordinaria semanal de 40 horas.

Se convendrá por escrito, sea en el contrato de trabajo o en acto posterior, el número de horas extraordinarias que por circunstancias o causas especiales deba trabajar el trabajador, en trabajos que por su naturaleza no perjudiquen su salud. Es necesario especificar que los trabajadores cuya jornada de trabajo se distribuya en cinco días están afectos, en el sexto día, al límite de dos horas diarias de jornada extraordinaria a que alude el inciso 1º del artículo 31 del referido Código, cuando en los cinco días en que se distribuye la jornada ordinaria se hubiesen laborado horas extraordinarias en cada uno de esos días. Por el contrario, en el evento de no haberse utilizado completamente las 12 horas (límite semanal máximo para las horas extraordinarias), durante los cinco días a que se ha hecho referencia, el saldo que reste para completar dicho tope de 12 horas podría utilizarse en el sexto día. En tal caso su límite máximo ha de ser necesariamente de 7,3 horas, eso es, 7 horas con 18 minutos.

ARTÍCULO 16: No obstante, a falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada, con conocimiento del empleador. Sin embargo, si al término de la jornada, el trabajador permaneciera más allá de lo prudente en los recintos de la empresa, sea por cualquier naturaleza, en actividades extraprogramáticas, este tiempo no tendrá el carácter de horas extraordinarias.

ARTÍCULO 17: No se considerarán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y autorizado por la empresa.

ARTÍCULO 18: El trabajo en horas extraordinarias será pagado con el recargo legal o contractual sobre el valor de la hora ordinaria. Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, cuando estas se realicen de lunes a sábado, en el caso de realizar horas extraordinarias los días festivos o domingos, estas se pagarán con un recargo del 100%.

ARTÍCULO 19: La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará juntamente con el pago del respectivo sueldo y su derecho a reclamarlas prescribirá a los seis meses contados desde la fecha en que debieron ser pagadas. No puede estipularse anticipadamente el pago de una cantidad determinada por horas extraordinarias. La prescripción se interrumpe por la interposición de un reclamo administrativo.

PARRAFO 4º: DEL CONTROL DE ASISTENCIA

ARTÍCULO 20: Para todos los efectos del presente reglamento se considerará que el trabajador se encuentra a disposición del empleador desde su hora de ingreso al trabajo, que es aquella en que se presenta al lugar en que habitualmente, se toma asistencia, o en el lugar de trabajo mismo, si éste le hubiera sido asignado con anterioridad o se hubiese establecido en el respectivo contrato de trabajo.

ARTÍCULO 21: El control de asistencia del personal se realizará a través de la plataforma digital habilitada por la empresa para el registro de ingreso, salida y, en su caso, pausas o cambios de turno.

Cada trabajador y trabajadora tendrá la obligación de registrar su asistencia conforme a los procedimientos y horarios establecidos por el área de Gestión de Personas, quienes comunicarán oportunamente la modalidad, frecuencia y mecanismos específicos de marcación, ya sea a través de aplicación móvil, portal web u otro medio dispuesto por la plataforma.

El incumplimiento injustificado de esta obligación será considerado una infracción a las normas del presente Reglamento, pudiendo dar lugar a medidas disciplinarias conforme a la gravedad de la falta y a lo dispuesto en el Código del Trabajo y la normativa interna vigente.

En caso de fallas en el sistema se debe enviar un correo a la jefatura correspondiente y al área de Gestión de personas.

ARTÍCULO 22: Se descontarán de la remuneración del trabajador los días u horas de inasistencia no justificadas. Los atrasos reiterados se considerarán como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

PÁRRAFO 5º: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ARTÍCULO 23: La empresa aplicará procesos de **evaluación de desempeño** de forma periódica, con el objetivo de medir, retroalimentar y mejorar el rendimiento, competencias y conductas laborales de los trabajadores, en concordancia con los objetivos y valores organizacionales.

Dichas evaluaciones se realizarán mediante la plataforma digital habilitada por la empresa para la gestión de personas, a través del cual se notificará, aplicará y registrará el proceso evaluativo. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador podrá modificar la forma de poner a disposición del trabajador la evaluación de desempeño, optando por un registro físico.

El trabajador o trabajadora tendrá la obligación de participar activamente en las instancias que le correspondan dentro del proceso, incluyendo —cuando así se requiera— la autoevaluación, entrevistas, revisión de metas u otros mecanismos determinados por el área de **Gestión de Personas**.

Los resultados de la evaluación podrán ser considerados para efectos de formación, desarrollo profesional, asignación de incentivos, promoción interna o medidas de mejora del desempeño, conforme a las políticas internas de la empresa.

PÁRRAFO 6º: DE LOS DESCANSOS

ARTÍCULO 24: La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas, 60 minutos para la colación. Este periodo intermedio no se considerará trabajado para la duración de la jornada diaria.

Respecto al descanso semanal, los domingos y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por la ley para trabajar en esos días y los trabajadores de ZEAP que se encuentran acogidos a un sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descansos.

ARTÍCULO 25: Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días hábiles, con remuneración íntegra, que se otorgará de acuerdo con las formalidades que se establecen a continuación.

Para los trabajadores que sean socios o adherentes a alguna organización sindical, o a quienes se les hayan hecho extensivo los respectivos beneficios, se les aplicará lo establecido en el contrato colectivo vigente.

ARTÍCULO 26: Todo trabajador, con más de diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados para el mismo empleador, y este exceso será posible de negociación individual o colectiva.

Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.

ARTÍCULO 27: El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo.

Para hacer uso del feriado anual, el trabajador deberá solicitarlo por la plataforma digital con un mes de anticipación, a lo menos y una vez otorgado, se dejará testimonio en duplicado, quedando una copia para el trabajador y otra para el área de gestión de personas.

Por acuerdo entre el empleador y el trabajador, según la legislación, el feriado podrá acumularse, pero sólo hasta por dos periodos consecutivos.

PÁRRAFO 7º: DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS

ARTÍCULO 28: Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar respaldado por el respectivo comprobante de la plataforma digital. Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, debiendo siempre acudir a su jefatura directa para la debida autorización.

Todos los permisos deberán ser solicitados con, al menos un día de anticipación, salvo aquellos casos de situaciones imprevistas que se les puedan presentar a los trabajadores.

Los permisos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o término de la jornada de trabajo serán autorizados directamente por el jefe correspondiente.

Todo permiso podrá ser compensado con trabajo fuera del horario normal, lo que deberá ser pactado por escrito y firmado entre las partes, vale decir jefatura y trabajador afectado, determinando la forma en que se procederá.

ARTÍCULO 29: En caso de muerte del cónyuge o de un hijo, el trabajador tiene derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente de tiempo de servicio.

En caso de muerte de un de un hijo en período de gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador, el trabajador tendrá derecho a un permiso de tres días hábiles.

Este permiso debe hacerse efectivo a partir del respectivo fallecimiento y no puede ser compensado en dinero. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal.

PÁRRAFO 8º: DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD

ARTÍCULO 30: El presente Título se regirá por el principio de parentalidad positiva, que incluye las capacidades prácticas y funciones propias de las y los adultos responsables para cuidar, proteger, educar y asegurar el sano desarrollo a sus hijos e hijas; el principio de corresponsabilidad social, que comprende la promoción en la sociedad de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especialmente de las personas trabajadoras que ejercen labores de cuidado no remunerado, y el principio de protección a la maternidad y la paternidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres, buscando preservar tanto la salud y bienestar de los niños y niñas, como el de sus progenitores y progenitoras. Dichos principios deberán aplicarse siempre en concordancia con las responsabilidades y facultades de administración que el Código del trabajo reconoce al empleador.

Los empleadores, teniendo en consideración, en cada caso, la naturaleza de la relación laboral y los servicios prestados, deberán promover el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, realizando acciones destinadas a informar, educar y sensibilizar sobre la importancia de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por medio de campañas de sensibilización y difusión realizadas directamente por el empleador o a través de los organismos administradores de la ley N°16.744. La Superintendencia de Seguridad Social, mediante una norma de carácter general, entregará las directrices para la ejecución de estas acciones y para la entrega de información por parte de las entidades administradoras de la ley N°16.744.

ARTÍCULO 31: Las trabajadoras mayores de cuarenta años y los trabajadores mayores de cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a medio día de permiso, una vez al año, durante la vigencia de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente.

En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o para la realización de una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato de trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste.

El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el inciso anterior, será complementado, en su caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario.

Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana de anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con posterioridad a éstos, los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada.

El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como trabajado para todos los efectos legales. La falta de acreditación de realización de los exámenes habilitará al empleador a descontar de la remuneración el período de tiempo concedido para estos efectos. Este permiso no podrá ser compensado en dinero.

ARTÍCULO 32: Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él. Estos derechos no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas o puérperas.

ARTÍCULO 33: Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195.

Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido conforme al inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho.

Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, podrán ejercer el derecho establecido en el inciso anterior, en los términos de dicho precepto y conforme a lo acordado con su empleador.

Para ejercer los derechos establecidos en los incisos segundo, tercero y octavo del artículo 197 bis del Código del Trabajo, la trabajadora deberá avisar a su empleador mediante correo electrónico a jefatura directa, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al término del período postnatal. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental de acuerdo con lo establecido en el inciso primero.

El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus labores y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora, dentro de los tres días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de la

comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del empleador.

En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido en este artículo, el empleador deberá avisar a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio del permiso postnatal parental.

Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso y subsidio establecidos en los incisos primero y segundo.

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana de este, por el número de semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado en base a sus remuneraciones. Le será aplicable al trabajador lo dispuesto en el inciso quinto.

En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá avisar a su empleador mediante correo electrónico a jefatura directa enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre deberá avisar a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso postnatal parental que aquél utilice.

El subsidio derivado del permiso postnatal parental se financiará con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía del decreto con fuerza de ley N°150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1982.

El empleador que impida el uso del permiso postnatal parental o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible el uso del permiso establecido en los incisos precedentes, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias mensuales. Cualquier infracción a lo dispuesto en este inciso podrá ser denunciada a la Inspección del Trabajo, entidad que también podrá proceder de oficio a este respecto.

ARTÍCULO 34: Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar al empleador un certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo.

ARTÍCULO 35: Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado.

Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud todo trabajo que:

- a) Obligue a levantar, arrastrar o empujar pesos.
- b) Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo.

- c) Se ejecute en horario nocturno.
- d) Se realice en horas extraordinarias de trabajo y,
- e) La autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez.

ARTÍCULO 36: No obstante, lo indicado en el punto anterior, si a consecuencia o en razón de su estado la trabajadora estima que no está en condiciones de desempeñarse en determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante el empleador con el correspondiente certificado médico.

ARTÍCULO 37: Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, el padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuido dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento.

Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.

ARTÍCULO 38: El trabajador que por enfermedad estuviere imposibilitado para concurrir a su trabajo, estará obligado a avisar a la empresa por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas siguientes de sobrevenida la imposibilidad.

ARTÍCULO 39: Fuera del aviso, el trabajador enfermo deberá certificar la veracidad de lo comunicado mediante certificado médico y la debida licencia, siendo obligación del empleador dar el curso correspondiente a la licencia para que los organismos pertinentes la visen y se proceda a los pagos de subsidios y demás beneficios a los que el trabajador involucrado pudiera tener acceso.

ARTÍCULO 40: Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia, el trabajador no podrá reintegrarse a su trabajo o efectuar con conocimiento de la empresa, cualquier actividad de tipo laboral.

PÁRRAFO 9º: DE LAS REMUNERACIONES

ARTÍCULO 41: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.

Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes:

- a) sueldo, o sueldo base, que es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo;
- b) sobresueldo, que consiste en la remuneración de horas extraordinarias de trabajo;
- c) comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el monto de otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador;

- d) participación, que es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o sólo de la de una o más secciones o sucursales de la misma, y
- e) gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador.

ARTÍCULO 42: El sueldo, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Se exceptúan de esta norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de jornada. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada, cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectúe descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador. Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador sólo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en Regiones diferentes de la del domicilio del empleador.

ARTÍCULO 43: No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo y las demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo.

ARTÍCULO 44: La remuneración se pagará mensualmente. el penúltimo día hábil del mes.

En los contratos que tengan una duración de treinta días o menos, se entenderá incluida en la remuneración que se convenga con el trabajador, todo lo que a éste debe pagarse por feriado y demás derechos que se devenguen en proporción al tiempo servido. Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá respecto de aquellas prórrogas que, sumadas al período inicial del contrato, excedan de sesenta días.

ARTÍCULO 45: La empresa pagará gratificación a sus trabajadores en total conformidad a lo que disponen los artículos 46 y siguientes del Código del Trabajo. Si las partes convinieren un sistema de gratificaciones, éstas no podrán ser inferiores a las que resulten de la aplicación de las normas ya señaladas.

ARTÍCULO 46: En todo caso, se deducirán de las gratificaciones legales cualesquiera otras remuneraciones que se convengan con imputación expresa a las utilidades de la empresa.

ARTÍCULO 47: Los trabajadores que no alcanzaren a completar un año de servicios tendrán derecho a la gratificación en proporción a los meses trabajados.

ARTÍCULO 48: El pago de la remuneración se realizará mediante transferencia o depósito bancario el penúltimo día hábil del mes en horario laboral.

ARTÍCULO 49: Del total de las remuneraciones, la empresa solamente deducirá los impuestos legales, las cotizaciones previsionales y todos aquellos descuentos debidamente autorizados por el

Código del Trabajo. Solamente con acuerdo entre el empleador y los trabajadores se podrá efectuar otro tipo de descuentos, y, aun así, el total de descuentos excluidos los previsionales y tributarios, no podrá ser superior al 15% de la remuneración total del trabajador.

ARTÍCULO 50: Junto con su pago respectivo, el trabajador recibirá la liquidación de sus sueldos con el detalle de todo lo pagado y de los descuentos. Dicho documento será puesto a su disposición a través de la plataforma digital.

PÁRRAFO 10º: DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

ARTÍCULO 51: El feriado legal se concederá preferentemente durante el periodo de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación, conforme al calendario del año escolar respectivo, a las personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de catorce años o adolescente menor de dieciocho años con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, por sobre otros trabajadores sin tales obligaciones.

Para estos efectos, la persona trabajadora hará la solicitud, al menos, con treinta días de anticipación, y deberá acompañar el certificado de nacimiento que acredite la filiación respecto del menor de edad, o la resolución judicial de un tribunal que otorga el cuidado personal de éstos; o el certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56 de la ley N°20.422; o el documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, conforme a la información contenida en el instrumento establecido en el artículo 5° de la ley N°20.379, o a través del instrumento que lo reemplace, que dé cuenta de la calidad de cuidador, según corresponda.

ARTÍCULO 52: Derecho a trabajo a distancia o teletrabajo en situaciones especiales.

El empleador deberá ofrecer al trabajador que, durante la vigencia de la relación laboral, tenga el cuidado personal de un menor de catorce años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, sin recibir remuneración por dicha actividad, que todo o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita.

La circunstancia de encontrarse en alguna de las situaciones señaladas precedentemente deberá acreditarse mediante certificado de nacimiento que acredite la filiación respecto de un menor; o la resolución judicial de un tribunal que otorga el cuidado personal de éstos; o el certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56 de la ley N°20.422; o el documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, conforme a la información contenida en el instrumento establecido en el artículo 5° de la ley N°20.379, o a través del instrumento que lo reemplace, que dé cuenta de la calidad de cuidador, según corresponda.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados.

ARTÍCULO 53: La obligación del empleador señalada en el artículo anterior se regirá por las siguientes reglas

1. El trabajador deberá presentar su requerimiento por escrito al área de gestión de personas, acompañando los documentos señalados en el artículo precedente, y formulando una propuesta en la que se contenga la combinación fija de tiempos de trabajo presencial en el establecimiento, instalación o faena de la empresa, y de tiempos de trabajo fuera de ellas, pudiendo distribuir tiempos presenciales y a distancia durante la jornada diaria o semanal, los que no podrán superar los límites diarios y semanales de trabajo.
2. El empleador deberá dar su respuesta dentro de los quince días siguientes a dicha presentación, pudiendo ofrecer una fórmula alternativa o rechazar la propuesta, en cuyo evento deberá acreditar que la naturaleza de las funciones del trabajador no permite la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, como en el caso de labores que requieran que éste se encuentre presencialmente en su puesto de trabajo, o la atención presencial de público, o que por necesidades organizativas sean requeridas para la realización de los servicios de otros trabajadores, o de atención de servicios de urgencia, guardias o similares.

Igualmente, el empleador podrá negarse cuando no existan condiciones de conectividad en el lugar en el que se desarrollarán las labores, o el organismo administrador del seguro determine que dicho lugar no cumple con condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas, de conformidad a lo previsto en el inciso cuarto del artículo 152 quáter M del Código del Trabajo.

3. En ningún caso, el ejercicio de este derecho por parte del trabajador implicará una alteración en las condiciones pactadas, o que el empleador tenga que disponer de un reemplazo o cambios de horarios o funciones de otros trabajadores.
4. Si el trabajador requiere realizar una modificación a la distribución establecida, deberá dar aviso por escrito al empleador con una anticipación mínima de treinta días, quien deberá pronunciarse de conformidad al procedimiento establecido precedentemente.
5. Por causa sobreviniente, el trabajador podrá volver unilateralmente a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo. Igual derecho le corresponde al empleador cuando concurra alguna de las circunstancias contempladas en el párrafo segundo del numeral 1. Para estos efectos, deberán dar aviso por escrito con una anticipación mínima de treinta días.
6. El empleador deberá consignar en un documento anexo al contrato de trabajo, lo siguiente:
 - a. La identificación del trabajo de cuidado no remunerado del trabajador y el medio de acreditación de los señalados en el artículo 152 quáter o bis del Código del Trabajo, que habilita el ejercicio del presente derecho, y
 - b. La fórmula de combinación de tiempos de trabajo presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa, y de tiempos de trabajo fuera de ellas.

En todo lo demás que sea compatible se aplicarán las normas establecidas en el presente párrafo.

ARTÍCULO 54: Las organizaciones sindicales podrán acordar con su empleador que, durante el periodo de vacaciones definido por el Ministerio de Educación, conforme al calendario del año escolar respectivo, las personas trabajadoras que, durante la vigencia de la relación laboral, tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de catorce años o que tengan a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, sin recibir remuneración por dicha actividad, puedan solicitar la reducción transitoria de su jornada laboral durante todo o parte de dicho periodo, volviendo a las condiciones originalmente pactadas una vez finalizado.

TÍTULO IV - INFORMACIONES, PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

PARRAFO 1º: DE LAS INFORMACIONES

ARTÍCULO 55: La comunicación es un tema estratégico para la administración de esta Empresa, por lo cual es de especial interés y preocupación que los trabajadores estén permanentemente informados acerca de la marcha, de las dificultades, proyecciones y resultados de la organización.

Para este objetivo se podrán realizar reuniones informativas con los (cargo que corresponda, supervisor, jefatura, gerencia, etc.), los cuales deberán mantener informados a sus trabajadores a través de reuniones grupales o ampliadas. Lo anterior, sin perjuicio de reuniones generales que se podrán realizar con todos los trabajadores o bien, con los representantes de las diferentes organizaciones existentes al interior de la empresa.

PÁRRAFO 2º: DE LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS

ARTÍCULO 56: Los trabajadores, en forma individual, podrán formular, bajo su nombre y firma, las peticiones o reclamos de cualquier naturaleza con ocasión de su desempeño laboral o de los hechos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Estas deben ser canalizadas por intermedio del área de gestión de personas, a través de su jefe directo, el presidente del sindicato o directamente a la gerencia general.

ARTÍCULO 57: Cuando las peticiones o reclamos sean de carácter colectivo, éstas deberán hacerse al gerente general, el que contestará a los requirentes en un plazo máximo de 30 días contados desde el momento de su presentación.

TÍTULO V DE LA VIDEOVIGILANCIA Y PROTECCION DE LA PRIVACIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

PÁRRAFO 1º: DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

ARTÍCULO 58: Conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del Código del Trabajo y la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, la empresa mantiene sistemas de videovigilancia en determinadas áreas de sus instalaciones, con el fin exclusivo de garantizar la seguridad de los trabajadores, prevenir delitos y proteger los bienes y recursos de la organización.

- a) Finalidad del sistema de vigilancia** La videovigilancia tiene como único propósito:
- Prevenir actos delictivos o situaciones de riesgo dentro del lugar de trabajo.
 - Proteger instalaciones, activos y personas.
 - Apoyar eventuales investigaciones internas o legales en caso de incidentes relevantes.
 - Se deja expresa constancia que el sistema no será utilizado para fines de fiscalización del desempeño laboral.
- b) Áreas cubiertas por las cámaras:** Las cámaras están instaladas exclusivamente en zonas de uso común, tales como:
- Accesos principales y salidas de emergencia.
 - Pasillos y zonas de circulación.
 - Estacionamientos.
- c) Áreas excluidas:** En virtud del derecho a la intimidad, queda expresamente prohibida la instalación de cámaras en:
- Baños o servicios higiénicos.
 - Comedor.
 - Oficinas individuales o lugares donde se afecte la vida privada del trabajador, salvo consentimiento informado y específico.
- d) Acceso a las grabaciones:** El acceso a las imágenes será estrictamente limitado al personal expresamente autorizado por la empresa y sólo se permitirá su revisión en caso de hechos que lo justifiquen. Cualquier tratamiento de esta información se realizará conforme a los principios de finalidad, proporcionalidad y confidencialidad establecidos en la Ley N°19.628.
- e) Almacenamiento:** Las grabaciones serán almacenadas por un período máximo de 30 días corridos, a menos que por requerimientos judiciales o investigaciones internas fundadas se deba conservar por más tiempo.

TÍTULO VI DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

PÁRRAFO 1º: DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 59: Es obligación del trabajador cumplir las estipulaciones contenidas en su Contrato de Trabajo, las leyes laborales, las disposiciones del presente Reglamento Interno, y en especial las siguientes:

- a) Concurrir puntual y diariamente a su trabajo a las horas fijadas y permanecer en él toda la jornada.
- b) Registrar todo ingreso y salida del trabajo en los controles que lleva la empresa, marcando a través de la plataforma digital o de acuerdo con las instrucciones entregadas por el área de gestión de personas.
- c) Cumplir estrictamente los protocolos, manuales de operación y procedimiento, las normas y métodos de trabajo establecidos y las instrucciones que le impartan sus jefes.
- d) Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor durante todo el horario de trabajo y pedir autorización a su jefe directo si debe ausentarse temporalmente de él.
- e) Solicitar previamente autorización cuando deba abandonar la oficina por causas que lo justifiquen.
- f) Atender cuidadosamente todos los controles y señales destinadas a proteger y dar seguridad a sí mismo, a los demás y a los bienes de la empresa.
- g) Cuidar las herramientas, maquinarias, enseres y efectos de la empresa. Si por negligencia no cumple lo antes expuesto, se cobrará al trabajador los costos de su reparación o reposición.
- h) Antes de retirarse al término de la jornada, guardar y/o entregar a quien corresponda, todo documento, máquina, herramienta, elementos, efectos de importancia o valor, a fin de que sea guardado con la debida seguridad y en el lugar destinado a tales fines.
- i) Usar en todo momento modales correctos y deferencia para sus compañeros y superiores.
- j) Informar a la empresa de todo cambio de domicilio u otro antecedente que altere los datos ya consignados en el Contrato de Trabajo, o los proporcionados para los efectos de prestaciones familiares u otras asignaciones.
- k) Observar en todo momento y lugar, una conducta correcta y honorable en los recintos de las empresas donde deba prestar sus servicios o desempeñar su trabajo.
- l) En caso de ser reemplazado por otro trabajador, instruir a éste adecuadamente acerca de todos los deberes, peligros y antecedentes propios del cargo.

- m) Realizar la labor convenida.
- n) Velar en todo momento por los intereses de la empresa, evitando pérdidas humanas y materiales, mermas, operaciones deficientes, deterioro o gastos innecesarios.
- o) Efectuar los reemplazos que disponga la empresa de acuerdo con las instrucciones de su jefe directo.
- p) Participar activamente en las evaluaciones periódicas para detectar la presencia de riesgos psicosociales en la organización, así como en la eventual implementación de medidas para mejorar o fortalecer las dimensiones evaluadas.

PÁRRAFO 2º: DE LAS PROHIBICIONES

ARTÍCULO 60: Sin perjuicio de lo dispuesto en los Contratos Individuales de Trabajo, las leyes laborales y sus reglamentos, queda estrictamente prohibido a los trabajadores lo siguiente:

- a) Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada, sin el correspondiente permiso.
- b) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia o bajo el efecto del alcohol, alucinógenos o drogas.
- c) Portar armas de cualquier clase, en las horas y lugares de trabajo.
- d) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de “acoso sexual”.
- e) Causar intencionalmente o actuando con negligencia culpable daños a maquinarias, equipos, instalaciones, materias primas, productos y ropa de trabajo.
- f) Llegar atrasado al trabajo.
- g) Marcar controles de asistencia fuera de las horas de entrada o salida, sin el permiso correspondiente.
- h) Adulterar el registro de hora de llegada o salida al trabajo, marcar o registrar la llegada o salida de algún otro trabajador.
- i) Ausentarse del lugar específico de trabajo, si no está autorizado por su superior inmediato.
- j) Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las faenas, actividades sociales, políticas o sindicales sin autorización.
- k) Jugar, empujarse, reñir o discutir dentro de las faenas de la empresa, a la hora que sea.

- l) Ofrecer en los establecimientos, objetos de venta, de cualquier tipo, origen o naturaleza, hacer compras o pedir u otorgar préstamos a otro trabajador o a terceros.
- m) Efectuar juegos de azar o participar en ellos dentro del lugar de trabajo.
- n) Usar elementos, efectos o materiales de la empresa en asuntos personales.
- o) Deteriorar, modificar, transformar o mutilar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa.
- p) Sacar del recinto de las faenas, máquinas, herramientas, elementos de trabajo, productos, materiales, o cualquier efecto nuevo o usado de propiedad de la empresa, sin autorización expresa y por escrito de su jefe directo.
- q) Efectuar actos que atenten contra la moral, disciplina y buenas costumbres.
- r) Rayar, romper, retirar o destruir avisos, afiches, señales, circulares o cualquier publicación que coloque o realice la administración de la empresa.
- s) Utilizar los vehículos de la empresa a su cargo, en objetivos ajenos a sus obligaciones.
- t) No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dichos períodos; falsificar.
- u) Adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores.
- v) Reparar o intervenir maquinarias o equipos no teniendo la autorización correspondiente para ello.

TÍTULO VII DE LAS SANCIONES Y MULTAS

ARTÍCULO 61: El trabajador que incurra en cualquier tipo de transgresión a las disposiciones que se establecen en el presente Reglamento y que no sean causal de terminación de su contrato de trabajo, será sancionado con alguna de las siguientes medidas:

- a) Amonestación verbal por su jefe directo. Se deberá dejar constancia de lo anterior mediante un acta que deberá levantar el empleador o jefe directo, la que se debe registrar posteriormente en la carpeta individual.
- b) Amonestación escrita de su jefe directo, quedando constancia en la hoja de vida del trabajador mediante copia de la carta. Si se estimare procedente, se informará de esta sanción a la Inspección del Trabajo.

ARTÍCULO 62: Para los efectos de establecer la procedencia de la aplicación de alguna de las sanciones mencionadas, en todos los casos, se entrevistará y oír al trabajador afectado, ponderando los antecedentes que éste acompañe en defensa de su derecho. Posterior a ello el

empleador decidirá. En caso de las amonestaciones escrita, el trabajador tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar descargos. Posterior a ello, el empleador podrá decidir si mantener la amonestación o modificarla por otra.

La determinación de la multa se efectuará considerando la remuneración mensual del trabajador, la gravedad de la infracción y la existencia de sanciones previas.

ARTÍCULO 63: Las sanciones establecidas en este capítulo no inhabilitarán a la empresa para disponer la terminación del Contrato de Trabajo cuando, la naturaleza o reiteración de la infracción, hagan procedente esta medida, en conformidad a la ley, al contrato individual de trabajo y este reglamento interno.

TITULO VIII MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO – RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

A. GENERALIDADES

ARTÍCULO 64: En el marco de las Leyes 20.393 y 21.595, Empresa Portuaria Arica ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos (MPD).

Se designa como responsable de monitorear y actualizar el Modelo de Prevención de Delitos de Empresa Portuaria Arica al Encargado de Cumplimiento.

Será obligación de todo el personal de la empresa dar estricto cumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos, el cual contempla la incorporación de cláusulas específicas del MPD a los contratos de sus trabajadores, prestadores de servicios y proveedores en general.

Se habilita un Canal de Denuncias, el cual permitirá a todos los colaboradores de la Empresa y público en general realizar denuncias sobre aspectos que consideren inadecuados o alejados de las conductas, principios y valores de Empresa Portuaria Arica. El Canal garantiza el máximo de discreción y confidencialidad a los usuarios de éste.

Asimismo, se garantiza que no se tomará ninguna represalia, ni medida alguna contra las personas que hayan informado de buena fe, cualquier hecho que pueda ser constitutivo de transgresión a conductas, principios y valores de Empresa Portuaria Arica y/o eventualmente hechos que pudieran ser constitutivos de delitos contenidos en la legislación, así como infringir las políticas vigentes que componen el MPD de la Empresa.

ARTÍCULO 65: Empresa Portuaria Arica ha definido su Política de Prevención de Delitos, en la cual se formalizan los lineamientos a partir de los cuales se desprenden el resto de las normas internas del Modelo de Prevención de Delitos.

La Política de Prevención de Delitos de Empresa Portuaria Arica, así como todas aquellas políticas internas, procedimientos y formularios asociados al Modelo de Prevención de Delitos, estarán a disposición de los colaboradores para su consulta permanente, mediante la intranet, en el Sistema Integrado de Gestión.

También los interesados podrán consultar al Encargado de Cumplimiento respecto de cualquier situación particular, que algún colaborador requiera aclarar.

ARTÍCULO 66: Se entiende que estarán sujetos al cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos, toda aquella persona contratada directamente o subcontratada que realice actividades por encargo de Empresa Portuaria Arica. Esto incluye, entre otros, a los empleados, empleados de contratistas y subcontratistas, así como proveedores en general que presten o entreguen servicios de forma regular o esporádica para Empresa Portuaria Arica.

B. DE LA GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS

ARTÍCULO 67: Es política de la Empresa y obligación de todos quienes se desempeñan en ella, aplicar y respetar las medidas que se impartan con el objeto de mantener un ambiente que prevenga situaciones de incumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos, como asimismo aplicar y acatar las sanciones que en estos casos se impongan conforme a la ley y al presente Reglamento Interno.

Para estos efectos, la empresa dispondrá de un Canal de Denuncias el cual se podrá ingresar mediante vínculo directo, a través de la página web corporativa de la Empresa, además existirán procedimientos escritos y específicos para el ingreso y la gestión de las denuncias recibidas.

La empresa se obliga a realizar una capacitación específica a todo el personal, sobre el Ingreso de las denuncias y dar a conocer el procedimiento para realizar una investigación.

No obstante, lo anterior, se establecen los siguientes principios referidos a la gestión de las denuncias:

-
- a) Todas las denuncias serán respondidas a los denunciantes en señal de confirmación de su ingreso y recepción.
-
- b) La empresa se compromete a realizar sus mayores esfuerzos para, en la medida de lo posible, esclarecer los hechos denunciados.
-
- c) La empresa garantiza que no tomará represalias en contra de quien o quienes de buena fe hayan ingresado una denuncia.
-
- d) La empresa se compromete a resguardar la identidad de todos los involucrados en una denuncia.
-
- e) Todas las denuncias serán tratadas con la más estricta reserva y confidencialidad

C. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

ARTÍCULO 68: El incumplimiento de cualquiera de las normas o códigos de Empresa Portuaria Arica respecto de la comisión de cualquier delito establecido en la Ley, incluyendo la no denuncia de algún incidente o situación que pudiera considerarse un delito, **será sancionado**, según se determinen responsabilidades, luego de realizar la investigación correspondiente. Asimismo, será obligación cumplir plenamente con las normas y controles que disponga la Empresa para los fines antes indicados y que tiene por objeto prevenir y evitar la comisión de los ilícitos contemplados en la Ley N°20.393 y Ley N°21.595. Será responsabilidad del Encargado de cumplimiento, la aplicación y fiscalización de las normas que establece el Reglamento.

ARTÍCULO 69: Si luego de una investigación se establece algún tipo de responsabilidad que pudiera constituir algún indicio de delito por parte de algún colaborador, la Empresa podrá aplicar alguna de las sanciones, establecidas en el Título XV, Artículo 117, del presente Reglamento, esto es:

- a) Amonestación verbal

- b) Amonestación escrita
- c) Amonestación escrita con copia a la Inspección del Trabajo

Lo anterior es sin perjuicio de que la Empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, poner término a la relación laboral en virtud de lo dispuesto en el Código del Trabajo. Así mismo, EPA podrá ejercer todas las conductas que impliquen perseguir la responsabilidad civil, penal o administrativa que correspondan.

ARTÍCULO 70: En caso de que un colaborador esté involucrado en alguno de los delitos tipificados en la Ley se pondrá a disposición de las autoridades pertinentes los antecedentes disponibles para el inicio de las acciones judiciales y/o policiales que correspondan. Si las evidencias recolectadas durante la investigación interna demuestran el involucramiento del colaborador en algún delito, se considerará una violación de la relación contractual y se dará término a la misma en el marco de lo establecido en el artículo 160 punto 1 letra e) o artículo 160 punto 7 del Código del Trabajo.

D. ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

ARTÍCULO 71: La empresa se compromete a fomentar la realización de acciones de capacitación y difusión para todos los colaboradores en materia de prevención de delitos.

ARTÍCULO 72: Es responsabilidad y deber, de todos los colaboradores, informarse respecto del Modelo de Prevención de Delitos de Empresa Portuaria Arica, actuar en consecuencia, así como asistir a todas las capacitaciones relacionadas a esta temática. Empresa Portuaria Arica realizará capacitaciones y campañas informativas respecto del Modelo de Prevención de Delitos, las leyes N°20.393 y N°21.595, así como cualquier otra información relevante respecto de este tema.

TÍTULO IX DE LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y DE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO.

PÁRRAFO 1° DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES.

ARTÍCULO 73: Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Se entiende por perspectiva de género la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo.

Son contrarias a lo anterior, entre otras conductas, las siguientes:

- a) **El acoso sexual**, entendiéndose por tal el que una persona realice, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

- b) **El acoso laboral**, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
- c) **La violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral**, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros.

PÁRRAFO 2° DE LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO.

ARTÍCULO 74: Los trabajadores tienen derecho a que el empleador adopte e implemente las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y la violencia en el lugar de trabajo.

Los empleadores deberán elaborar y poner a disposición de los trabajadores un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, a través de los organismos administradores de la ley N°16.744.

El protocolo al que hace referencia el inciso anterior incorporará, a lo menos, lo siguiente:

- a) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, con perspectiva de género.
- b) Las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, con objetivos medibles, para controlar la eficacia de dichas medidas y velar por su mejoramiento y corrección continua.
- c) Las medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que deban adoptarse, con inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadores y los de la propia empresa.
- d) Las medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, conforme a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento del establecimiento o empresa.
- e) Las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a resguardar la debida actuación de las trabajadoras y de los trabajadores, independiente del resultado de la investigación en estos procedimientos.

El Protocolo de procedimiento de investigación y prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, se encuentra incorporado los Anexos 1 y 2 del presente reglamento interno.

Adicionalmente, se adjunta protocolos de Ley Karin. Es importante mencionar, que los documentos se encuentran debidamente aprobados por Directorio de la Empresa.

TÍTULO X PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE PRESTEN UN MISMO TRABAJO AL INTERIOR DE LA EMPRESA

ARTÍCULO 75: La empresa cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo dentro de la empresa, en la forma y condiciones establecidas por la ley.

ARTÍCULO 76: Quienes consideren infringido su derecho señalado en el artículo precedente, podrán presentar el correspondiente reclamo, el que se tramitará conforme al siguiente procedimiento:

Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante carta dirigida a la Gerencia de Administración y Finanzas o la que haga sus veces, señalando los nombres, apellidos y cédula de identidad del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o producido la infracción denunciada.

La Gerencia designará para estos efectos a un trabajador imparcial del área y debidamente capacitado para conocer de estas materias, quien estará facultado para solicitar informes escritos a las distintas Gerencias de la Empresa, como también declaraciones de la o los denunciantes, como también realizar cualquier otra diligencia necesaria para la acertada resolución del reclamo. Una vez recopilados dichos antecedentes, procederá a emitir un informe escrito sobre dicho proceso en el cual se concluirá si procede o no la aplicación del Principio de Igualdad de Remuneraciones. El mencionado informe se notificará a la Gerencia General y a la o los denunciantes.

La Gerencia estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del vencimiento del plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia.

Si a juicio del o los reclamantes esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia laboral, en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo.

TÍTULO XI DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO

ARTÍCULO 77: Modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, se entiende por trabajo a distancia: aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa, y por teletrabajo, aquel en que los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.

ARTÍCULO 78: Derechos del trabajador con modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, los trabajadores en modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo mantendrán los mismos derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo que todo otro trabajador, sin perjuicio de las adecuaciones necesarias de estos derechos atendida la naturaleza de estas modalidades de trabajo.

El empleador, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, no podrá vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores.

ARTÍCULO 79: Obligaciones para empleadores y trabajadores

Obligaciones de los empleadores: El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, conforme a lo dispuesto por el 184 del Código del Trabajo. De este modo, el deber que pesa sobre el empleador respecto de sus trabajadores en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo deriva de esta obligación general.

En concreto, el empleador estará obligado a lo siguiente:

- a) Gestión de riesgos: El empleador debe gestionar los riesgos laborales presentes en el domicilio del trabajador o el lugar en que hayan de prestarse los servicios.
 - 1. Específicamente, en los lugares en que deba ejecutarse el trabajo a distancia, el trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos segundo de los artículos 5º y 42 del D.S. Nº594, de 1999, del Ministerio de Salud, incluyéndose además, todos aquellos trabajos en que existe presencia de sílice cristalina y toda clase de asbestos.
- b) Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos e Instrumentos de Evaluación.
 - 1. En los casos en que se haya estipulado que los servicios serán prestados en el domicilio del trabajador o en un lugar previamente determinado, el empleador debe comunicar al trabajador, adecuada y oportunamente, las condiciones mínimas de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir, a través de la confección de una “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” en el puesto de trabajo.
Para la confección de esta Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, el empleador deberá identificar y evaluar:

Las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza.

La naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y los materiales que se requieran para desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

El Organismo Administrador donde se encuentre adherido el empleador, deberá poner a su disposición un instrumento de autoevaluación de riesgos, el cual será entregado a los trabajadores una vez iniciada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Dado. Los trabajadores tendrán un plazo no inferior a 5 ni superior a 10 días para aplicarlo y reportarlo a sus empleadores. El incumplimiento, así como la falta de oportunidad o de veracidad de la información proporcionada por parte del trabajador, podrá ser sancionada con amonestación verbal, amonestación escrita y multa, conforme a lo dispuesto por los artículos 154 N° 10 y 157 del Código del Trabajo.

La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá ser confeccionada por el empleador dentro de un plazo de 30 días contados desde que el trabajador le haga entrega del instrumento de autoevaluación referido. Asimismo, una vez confeccionada la matriz, el empleador deberá informarla a su Organismo Administrador dentro de un plazo de 3 días.

2. En aquellos casos en que los servicios puedan, por su naturaleza, prestarse en lugares distintos, y se haya pactado que el trabajador puede libremente elegir el lugar donde prestarlos, el empleador deberá comunicar al trabajador los riesgos inherentes a las labores encomendadas, las medidas de prevención que se deben adoptar y los requisitos mínimos de seguridad que deben considerar por parte del trabajador a la hora de elegir el lugar de trabajo.

En este caso, no será necesaria la confección de una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

ARTÍCULO 80: Medidas de control y vigilancia, el empleador deberá llevar a cabo las medidas de control y vigilancia dispuestas en el programa preventivo. Esto se puede hacer de manera presencial a través de inspecciones personales del empleador al lugar en que el trabajador desempeñe sus funciones en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, o a través de medios electrónicos idóneos, en ambos casos, respetando los derechos fundamentales del trabajador.

Para estos efectos, el empleador podrá requerir al Organismo Administrador que concurra al puesto de trabajo, ya sea presencialmente, ya sea por medios telemáticos, para que informe si el mismo cumple con las condiciones adecuadas de seguridad y salud.

En el caso que la prestación de servicios se lleva a cabo ya sea en el domicilio del trabajador o de un tercero, para llevar a cabo las inspecciones presenciales y no presenciales, se requerirá siempre de la autorización del trabajador o del propietario del domicilio donde se realiza la prestación de servicios. La negativa infundada para consentir esta autorización ya sea al empleador o al Organismo Administrador de la ley, incluyendo la falta de facilidades para realizar una visita ya autorizada,

podrán ser sancionadas con amonestación verbal, amonestación escrita y multa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 154 N° 10 y 157 del Código del Trabajo.

ARTÍCULO 81: Obligaciones de los trabajadores.

- a) El trabajador está obligado a observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo, procurando evitar que su actividad afecte a su grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto de trabajo.
- b) Aplicar el instrumento de Autoevaluación de Riesgos que proporcionado por el Organismo Administrador y reportar los resultados al empleador, dentro de un plazo que no podrá ser inferior a cinco ni superior a diez días. El trabajador debe entregar información veraz a su empleador, pudiendo, en caso contrario, o en caso de no cumplir con el plazo referido, ser sancionado de acuerdo con el Reglamento Interno de la empresa.
- c) Usar los elementos de protección personal proporcionados por el empleador, en especial en aquellos casos en que existan riesgos que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente.
- d) En el caso de prescripción de medidas preventivas o correctivas de parte del Organismo Administrador, destinadas a corregir deficiencias detectadas, será obligatorio para el trabajador acatarlas.

ARTÍCULO 82: Prohibiciones.

Se prohíbe a los trabajadores ejecutar labores en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas “ilícitas”. La infracción de esta prohibición podrá ser sancionada con amonestación verbal, amonestación escrita y multa, conforme a lo dispuesto por los artículos 154 N° 10 y 157 del Código del Trabajo.

TÍTULO XII DE LA APROBACION, VIGENCIA Y MODIFICACIONES

ARTÍCULO 83: El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad entrará en vigor 30 días después de haberse puesto en conocimiento de los trabajadores y fijar su texto en al menos dos sitios visibles del lugar de trabajo con la misma anticipación.

ARTÍCULO 84: Este Reglamento tendrá una vigencia de un año, y será prorrogado en forma automática si no ha habido observaciones por parte del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario si aplica, la empresa o los trabajadores.

ARTÍCULO 85: Cualquiera modificación que pudiese introducir la Ley en materias relacionadas con este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se entenderá incorporada ipso facto al presente texto.

SECCIÓN II

“DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD”

TÍTULO I GENERALIDADES

ARTÍCULO 86: Las normas de higiene y seguridad contenidas en este Reglamento Interno están basadas en las disposiciones de la Ley 16.744, en los Decretos 44/24 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Título III de la Ley 18.620, D.S. 594 y Título III artículo 153 del Código del Trabajo.

ARTÍCULO 87: Las siguientes normas tienen por objeto establecer las disposiciones generales de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que regirán en Empresa Portuaria Arica.

El control de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales requiere de la acción mancomunada, colaboración, participación de la Empresa Portuaria Arica y de todos sus trabajadores.

Empresa Portuaria Arica está consciente de sus responsabilidades para con sus trabajadores, de protegerlos y conservar el valioso capital humano que representan y hará todos los esfuerzos para cumplir con esta finalidad. Esta misma responsabilidad se espera de parte de sus trabajadores, porque no es posible obtener buenos resultados si no existe la conciencia y responsabilidad suficiente de cada una de las personas que laboran en Empresa Portuaria Arica, para trabajar unidos en la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales.

Todo trabajador de Empresa Portuaria Arica tiene la responsabilidad de cumplir las normas de Prevención de Riesgos, velar por su seguridad y la de sus compañeros de trabajo, participar activamente en la realización de actividades de prevención de enfermedades profesionales y formular sugerencias que sirvan para la prevención de riesgos.

Las Jefaturas son responsables de que los trabajos que se realicen se efectúen bajo las normas de seguridad adecuadas, de acuerdo con las disposiciones y Reglamentación vigente, se trate de trabajadores directamente dependientes o pertenecientes a otras unidades laborando circunstancialmente en sus áreas.

ARTÍCULO 88: Las disposiciones y procedimientos que se indican tienen el CARÁCTER DE OBLIGATORIO para todo el personal de Empresa Portuaria Arica, tal como lo señala la Ley N°16.744, que establece normas sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

En conformidad a las disposiciones legales vigentes, se reproduce textualmente el artículo 67 de la citada ley: “Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentos o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Título III del Código del Trabajo”.

TÍTULO II NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 89: Los trabajadores quedan sujetos a las disposiciones y procedimientos de la Ley N°16.744 sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus normas reglamentarias vigentes y a las que en el futuro se dicten, como a las normas del presente Reglamento Interno, y a las instrucciones de la Unidad de Prevención de Riesgos y medio ambiente. Tienen el CARÁCTER DE OBLIGATORIO.

ARTÍCULO 90: Los trabajadores afectados por alguna enfermedad profesional o accidente con incapacidad, podrán ser cambiados de puestos o transferidos por la Empresa a otras unidades operativas, dentro de las posibilidades existentes.

ARTÍCULO 91: Todo el personal de Empresa Portuaria Arica que conduzca vehículos motorizados o maquinarias/grúas, deberá mantener al día su documentación, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Tránsito vigente, según el Reglamento interno de tránsito del puerto vigente aprobado por la Autoridad Marítima y la normativa aplicable.

ARTÍCULO 92: Los trabajadores quedan sujetos a las normas de la Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y sus normas reglamentarias vigentes y a las que en el futuro se dicten, como a las normas del presente Reglamento Interno.

TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 93: De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la empresa está obligada a proteger eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores de los riesgos del trabajo y les proporcionará los diferentes elementos de protección personal que requieran para el ejercicio de sus funciones, los que deberán usar en forma permanente mientras estén expuestos a los riesgos de cuya prevención se trate.

ARTÍCULO 94: La reposición de los implementos de protección personal se hará contra la revisión de los equipos deteriorados.

ARTÍCULO 95: Las jefaturas en general deberán controlar el buen uso y estado de los implementos de protección, como asimismo velar porque las labores se efectúen en condiciones seguras.

ARTÍCULO 96: La Gerencia de Concesiones y Logística a través de la Unidad de Prevención de riesgos y medio ambiente de Empresa Portuaria Arica instruirá al personal recién ingresado sobre los aspectos de seguridad correspondientes a su área de trabajo y corregir de forma inmediata las prácticas inseguras de trabajo del personal.

TÍTULO IV DEFINICIONES

ARTÍCULO 97: Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

- a) Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como jefe de sección, jefe de turno, supervisor de turno, capataz u otro. En aquellos casos en que existan dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por jefe inmediato al de mayor jerarquía.
- b) Trabajador: Toda persona que en cualquier carácter preste servicio a la empresa por los cuales recibirá remuneración.
- c) Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador.
- d) Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional (Artículos Quinto y Séptimo de la Ley 16.744).
- e) Equipos de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permita al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para su integridad física.
- f) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. Se considera no tan solo el viaje directo, sino también el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del trabajo. “Y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro”. La Circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u otro medio igualmente fehaciente.
- g) Accidente del Trabajo: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. (Art. N°5, Ley N°16.744).
- h) Enfermedades Profesionales: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Art. N°7, Ley N°16.744).
-
- i) Organismo Administrador de la Ley del Seguro: Departamento de Seguridad Laboral de INP o mutualidad de la cual la empresa es adherente.
-
- j) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del comité Paritario y/o del Organismo Administrador de la Ley.

TÍTULO V OBLIGACIONES DE HIGIENE DEL TRABAJADOR

ARTÍCULO 98: Todos los trabajadores de Empresa Portuaria Arica deberán respetar las normas básicas de higiene y de salud que a continuación se señalan, a fin de evitar condiciones que puedan producir o contagiar enfermedades, contaminaciones, atraer moscas, insectos, roedores y similares. Utilizar los casilleros individuales, si existieren, exclusivamente para los fines a que están destinados, prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, restos de comida, etc., estando obligado, además, a mantenerlos perfectamente aseados.

- a) Se prohíbe ingresar, almacenar, portar o guardar en el lugar de trabajo, casilleros, obras o servicios, explosivos, armas, productos perecibles, sustancias contaminantes, peligrosas o perniciosas a la salud humana, animal o medio ambiente.
- b) Cooperar al mantenimiento y buen estado de limpieza de los sectores de trabajo, y sectores de habitabilidad de uso común.
- c) Cumplir estrictamente con las normas de aseo y presentación personal usual y dispuesta.
- d) Requerir atención médica inmediata cuando se manifiesten o existan enfermedades contagiosas o venéreas.

ARTÍCULO 99: Todo el personal que deba ocupar comedor, o área destinada para dicho objeto, deberá observar y practicar las reglas de higiene y urbanidad correspondientes.

TÍTULO VI OBLIGACIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS DEL TRABAJADOR

ARTÍCULO 100: Las siguientes serán las obligaciones básicas como normas de Seguridad que deberán cumplir los trabajadores:

- a) Cumplir en su labor con las preocupaciones de seguridad que son de sentido común, con los procedimientos de trabajo seguro, y acatar las normas, instrucciones, reglamentos y recomendaciones sobre prevención de riesgos que emita la empresa y/o el Comité Paritario o el organismo administrador del Seguro Obligatorio contra los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Mutualidad).
- b) Mantener su área de trabajo limpia, en orden y despejada de obstáculos; mantener las salidas, puertas, vías de acceso y de circulación despejadas.
- c) Contribuir a eliminar las condiciones inseguras que encuentren en su lugar de trabajo e informar a su jefatura, para que se tomen las medidas correctivas del caso.
- d) Participar en las actividades y programas sobre Prevención de Riesgos que se establezcan en Empresa Portuaria Arica.
- e) Todo trabajador deberá usar el equipo de protección que le proporcione la empresa, cuando el desempeño de sus funciones así lo exija. Será obligación del trabajador dar cuenta

en el acto a su jefe inmediato cuando no sepa usar el equipo o elemento de protección o si éste no le acomoda o le molesta para efectuar el trabajo o ha sido cambiado, sustraído, extraviado o ha quedado inservible o deteriorado. Los elementos de protección que se reciban son de propiedad de la empresa, por lo tanto, no pueden ser vendidos o canjeados.

- f) Los elementos de protección personal, entre ellos los cascos, guantes, máscaras, zapatos o botas, etc., serán de uso exclusivo del trabajador a quien se le haya proporcionado y quien los tenga a su cargo y uso no podrá prestarlos o facilitarlos a otros trabajadores, para evitar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
- g) Dar buen uso a los elementos y equipos que se les entregue para desempeñar sus labores, con el fin de evitar accidentes por material defectuoso o en mal estado, debiendo informar a su jefatura los deterioros o defectos de éstos. Para solicitar nuevos elementos de protección.
- h) Todo trabajador deberá conservar los elementos de protección personal que reciba, en el lugar y en la oportunidad que indique el jefe inmediato o lo dispongan las Normas de Seguridad o el Reglamento respectivo de la empresa.
- i) Todo trabajador deberá preocuparse y velar por el buen estado de funcionamiento y uso de las maquinarias, implementos y herramientas que utiliza para efectuar su trabajo.
- j) Todo trabajador deberá usar la ropa de trabajo adecuada de conformidad a lo dispuesto por la empresa o el Comité Paritario y a lo que su trabajo le requiera.
- k) Los trabajadores de la empresa, que se desempeñen en obras pertenecientes a terceros, deberán acatar las normas sobre seguridad y prevención de riesgos que rijan dichas instalaciones u obras y las instrucciones sobre la materia que les impartan los encargados de esas instalaciones u obras.
- l) Todo trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe inmediato, para que adopte las medidas que procedan, especialmente si padece de vértigos, epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc.
- m) Ante cualquier situación de emergencia, los trabajadores deberán acatar obligatoria y disciplinadamente las instrucciones y órdenes entregadas por la jefatura o autoridad que esté dirigiendo las acciones.

TÍTULO VII OBLIGACIONES DE LOS GERENTES, JEFES Y SUPERVISORES

ARTÍCULO 101: Será responsabilidad de las jefaturas:

- a) Instruir acerca de los riesgos a los trabajadores, propios o de terceros, que se encuentren bajo su supervisión de las faenas que a él corresponda supervisar. Esta instrucción se deberá realizar antes de efectuar las faenas, en la misma se deben mencionar las faenas a realizar y los riesgos a que se exponen los trabajadores en el desempeño de sus funciones, todo

ello, a través de charlas de cinco minutos al inicio del respectivo turno o jornada, actividad que deberá quedar debidamente registrada y documentada bajo firma de los trabajadores.

- b) Instruir a acerca del uso correcto y oportuno, así como su manejo, de los elementos de protección personal a todo el personal que intervenga en la faena, sean propios o de terceros, y que se encuentren bajo su supervisión.
- c) Eliminar o controlar los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales presentes en las faenas.
- d) Desarrollar una actitud de seguridad apropiada y de cooperación con el personal a su cargo.
- e) Adoptar las medidas adecuadas cuando un trabajador se presente en condiciones físicas o mentales que le impidan efectuar sus labores en forma segura.
- f) Investigar todos los accidentes, produzca o no lesiones, decidiendo e informando a su Jefatura y Departamento de Seguridad y Prevención de Riesgos, si son o no causa directa el trabajo.
- g) Realizar en el mínimo plazo las acciones correctivas emanadas de una investigación de accidente.
- h) En el evento que ocurra un accidente del trabajo que cause lesiones que pueda significar más de una jornada diaria de tiempo perdido o el retiro de un turno o una cuadrilla, en el caso de los trabajadores portuarios, el Supervisor de o los trabajadores accidentados deberá participar activamente en la investigación que realizará el Comité Paritario o el Experto en Prevención de Riesgos a objeto de determinar las causas que lo produjeron y enviar un informe escrito, en el plazo de 24 horas una vez ocurrido dicho evento.
- i) Mantener un sentido de disciplina de seguridad entre sus trabajadores.
- j) Preocuparse que los trabajadores (propios o de terceros) que se hayan lesionado, reciban inmediata atención médica del organismo administrador (Mutualidad).
- k) Hacer recomendaciones a sus superiores sobre acciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo en las faenas.
- l) Participar activa y en forma permanente en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, haciendo cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
- m) En el caso que el accidente sea de gravedad para los trabajadores (propios o de terceros), o haya daño, deberá comunicarlo a sus jefes Directos, a Experto de Prevención de Riesgo y por último a la Autoridad competente en forma inmediata.
- n) No permitir que personas ajenas a la empresa ingresen o intervengan en el desarrollo de las faenas, a no ser que cuenten con la autorización respectiva.

- o) Velar porque toda información relacionada con algún accidente del trabajo sólo sea entregada e informada a la Autoridad competente, al Experto en Prevención de Riesgos y a los gerentes que correspondan cuidando, además, porque los trabajadores acaten esta disposición y no se dé a conocer dicha información a otros organismos o personas, esta responsabilidad sólo recaerá en el Gerente General o en quién él designe.

ARTÍCULO 102: Las Jefaturas y cualquier otra persona que tenga trabajadores a su mando, serán directamente responsables, según proceda, en lo que, a instrucción de prevención y control de uso correcto y oportuno de los elementos de protección personal, conocimiento y manejo de los equipos de seguridad.

TÍTULO VIII OBLIGACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

ARTÍCULO 103: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que produzca lesión, debe dar cuenta inmediatamente a su jefe directo o a quien lo reemplace dentro de la jornada de trabajo. De igual manera, deberá informar de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta en su trabajo.

ARTÍCULO 104: En caso de accidentes del trabajo fatal y/o grave, la Gerencia General deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos.

En estos casos, se deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador se verifique que se han subsanado las deficiencias constatadas.

Para los efectos de las obligaciones antes señaladas, se entenderá por:

- a) Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente.
- b) Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que:
 - a. Obligue a realizar maniobras de reanimación, u
 - b. Obligue a realizar maniobras de rescate, u
 - c. Ocurra por caída de altura, de más de 1,8 metros, o
 - d. Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o
 - e. Ocurra en condiciones hiperbáricas
 - f. Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

- c) Faenas afectadas: aquella(s) área(s) y/o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las características y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores.

ARTÍCULO 105: Todo accidente del trabajo debe ser materia de una investigación por el jefe directo de la sección involucrada o el Comité Paritario o por la Unidad de Prevención de Riesgos y Certificaciones. Para ese efecto se hará uso del respectivo formulario de investigación de Accidentes, el que será remitido a la Gerencia General. En el plazo de 48 horas o de dos días hábiles siguientes a la fecha del accidente deberán remitir el Informe de Investigación de Accidentes.

Asimismo, el jefe directo del afectado deberá preocuparse que la Unidad de Prevención de Riesgos y Certificaciones emita y se remita al Organismo Administrador la correspondiente Declaración de Accidente (DIAT).

Además, en caso de accidentes en el puerto y en cumplimiento a normativas de la Autoridad Marítima, tratándose de lesiones de gravedad, el jefe afectado deberá concurrir a la Capitanía de Puerto para dar parte del accidente en el Libro correspondiente.

ARTÍCULO 106: La denuncia o investigación de un accidente de trabajo le corresponda hacerla al jefe directo del accidentado, informando el Accidente, al Gerencia de Concesiones y Logística. La investigación de los accidentes del trabajo tiene como propósito identificar las causas que originaron el accidente, a fin de adoptar las medidas preventivas para evitar su repetición.

ARTÍCULO 107: Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de accidentes que ocurren en la Empresa Portuaria Arica, deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente acaecido a un trabajador, aun en el caso que este lo estime de poca importancia o no hubiere sufrido lesión. Igualmente estará obligado a declarar en forma completa los hechos presenciados, cuando el jefe directo, Comité Paritario, la Unidad de Prevención de Riesgos y/o el Organismo Administrador lo requieran.

ARTÍCULO 108: De ocurrir un accidente durante el trayecto entre el lugar de trabajo y la casa habitación del trabajador o viceversa, para ser considerado éste como accidente de trayecto, el trabajador deberá informarlo a la empresa en un plazo no superior a las 24 horas de ocurrido el hecho y acreditarlo mediante testigos o parte de Carabineros.

ARTÍCULO 109: Todo Trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecta o disminuya su seguridad en el trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe directo para que adopte las medidas que procedan, especialmente si padece de epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta a su jefe directo de inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidemia que haya padecido o esté sufriendo, o que haya afectado a su grupo familiar.

ARTÍCULO 110: El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la empresa, hasta que presente un certificado de alta, dado por el médico tratante.

ARTÍCULO 111: El trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo y que ha consecuencia de ello sea sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la empresa sin que previamente presente un certificado de alta laboral certificado de término de reposo laboral, dado por el médico, dado por el médico tratante del Organismo Laboral Administrador. Este control será de responsabilidad del jefe inmediato.

TÍTULO IX OBLIGACIONES GENERALES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 112: En Empresa Portuaria Arica deberán respetarse las siguientes normas, sin perjuicio de cumplir con aquellas que se establezcan a futuro:

- a) El acceso a los equipos de seguridad deberá mantenerse despejado de obstáculos.
- b) Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar debidamente despejadas, evitándose en todo momento depositar en ellas elementos que puedan provocar accidentes.
- c) Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los trabajadores, quienes deberán cumplir con sus instrucciones.
- d) Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser protegidos por todos los trabajadores, quienes deberán impedir su destrucción y avisar a la jefatura correspondiente de su falta o destrozos, con el fin de reponerlos.
- e) Los trabajadores deben conocer perfectamente la ubicación y operación del equipo contra incendios de su área de trabajo.
- f) Los equipos contra incendio y de manera especial los extintores, deberán mantenerse en buenas condiciones de operación para ser usados en cualquier momento. Esta es responsabilidad de los Encargados de cada área de la Empresa.
- g) Conducir a velocidad prudente y razonable; Máximo a 30 kilómetros por hora o inferior si el movimiento de equipos así lo aconseja.
- h) No Fumar o encender fuego en lugares de trabajo.

En especial en los recintos portuarios y en el Antepuerto, los trabajadores deben darse por notificados de la existencia de los siguientes riesgos específicos de accidentes y aplicaran el debido auto cuidado para evitar ser víctima de tales eventos. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el título XIV de este Reglamento (tablas):

- a) Atropellamiento por vehículos al atravesarse por delante o por detrás de ellos.
- b) Aplastamiento por caída de carga, al transitar por debajo o en las cercanías de los módulos en alto y en movimiento.
- c) Atropellamiento por horquillas, camiones o vehículos porteadores

- d) Lesiones en los pies, por ruedas de horquillas, porta contenedores, retro excavador, excavadora, cargador frontal, barredoras.
- e) Lesiones en los tobillos, al caminar por superficies irregulares.
- f) Caídas a nivel, lesiones, fracturas, al tropezar contra material, utilería, restos de cargas, de embalajes tirados en el piso.
- g) Lumbagos, lesiones en el aparato óseo-muscular, columna, al realizar esfuerzos o manipular carga.
- h) Heridas causadas por clavos, zunchos, trozos de madera de los embalajes de las cargas.
- i) Intoxicaciones, quemaduras, lesiones en la piel, cara, ojos, por contacto accidental con carga nociva o al manipular carga peligrosa.
- j) Intoxicaciones por acercarse a sectores donde se realizan labores de fumigación de carga.
- k) Shock eléctrico al conectar sistemas que contienen electricidad.
- l) Lesiones, molestias auditivas, debido al ruido de máquinas y al propio de la actividad.
- m) Cuerpos extraños en los ojos, lesiones oculares causadas por material particulado.
- n) Caída al vacío del trabajador a bordo y/o en las instalaciones.
- o) Graves lesiones al cortarse maniobras de la pluma o grúas.
- p) Aplastamiento en el fondo bodega o laterales.
- q) Atrapamiento por partes móviles de sistemas de enganches, correas transportadoras.
- r) Atropellamiento por tren en vía férrea en el interior del recinto.
- s) Ser izado a bordo en la maniobra, lo que está prohibido.

TÍTULO X OBLIGACIONES GENERALES DE JEFATURAS

ARTÍCULO 113: Las Gerencias tendrán la responsabilidad de velar y hacer cumplir las normas del presente Reglamento Interno, como asimismo las demás instrucciones y directivas de la empresa.

TÍTULO XI PROHIBICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 114: La higiene y la seguridad, se consideran inherentes a todo trabajo en la empresa. Por consiguiente, se prohíbe estrictamente a todos los trabajadores:

- a) Se prohíbe a los trabajadores de la empresa cambiarse ropa, lavarse o prepararse para iniciar o terminar sus labores, en lugares que no sean destinados al efecto.
- b) Presentarse al trabajo en malas condiciones de salud, en estado de intemperancia alcohólica, drogas o estupefacientes o de agotamiento físico.
- c) Introducir, mantener o consumir, en el lugar de trabajo, bebidas que contengan alcohol, o drogas alcaloides que produzcan dependencia.
- d) Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que la Empresa proporciona.
- e) Usar máquinas premunidos de anillos, aros, pendientes, collares, aros y cualquier otro adorno o joya que exponga al trabajador a sufrir daño por acción de las máquinas que opere o los elementos con que trabaje.
- f) Todo trabajador que debe estar en contacto o laborar muy próximo a partes móviles de un aparato, mecanismo o máquinas capaz de provocar daño o lesiones, se abstendrá de usar mangas sueltas, corbatas y cualquier ropa o aditamento que lo expongan a dichos daños o lesiones.
- g) Dormir, comer o preparar alimentos en áreas operacionales.
- h) Se prohíbe jugar, lanzarse materiales, herramientas u otros objetos; reñir o discutir en horas y lugares de trabajo.
- i) Lanzar objetos de cualquier naturaleza que sean dentro del recinto de la empresa, aunque éstos no sean dirigidos a persona alguna.
- j) Fumar en los recintos portuarios como, bodegas, espacios confinados o áreas con elevada concentración de polvo, almacenes y otros lugares de trabajo con prohibición, o realizar cualquier acción que atente contra la seguridad o higiene en los lugares de trabajo y en las cercanías de carga, equipos o cualquier material susceptible de entrar en combustión.
- k) Accionar, operar mecanismos eléctricos o mecánicos, sin estar expresamente autorizados para ello.
- l) Arrojar materiales inflamables y/o basura dentro del recinto de la empresa o en el lugar de las faenas o, infringir las disposiciones sobre aseo e higiene que se imparten.
- m) Ocupar espacios bajo extintores, mangueras o cualquier equipo contra incendios.

- n) Dejar en equilibrio o insuficientemente asegurado cualquier mercadería, objeto y/o elemento de trabajo.
- o) Dejar en el suelo elementos sobresalientes o punzantes que pueda causar lesiones al ser tocados o pisados. Las herramientas cortantes o punzantes no deberán ser dejadas sin sus respectivas protecciones.
- p) Retirar o dejar inoperables los elementos y/o dispositivos de seguridad instalados por la empresa.
- q) Negarse a proporcionar información relacionada con determinadas condiciones de seguridad en la faena o en accidentes que hubieren ocurrido.
- r) Ocultar los verdaderos motivos de un accidente.
- s) Aplicarse y/o aplicar a otros, medicamentos o tratamientos sin prescripción. Cualquier tratamiento de primeros auxilios, deberá hacerlo la persona que esté debidamente autorizada.
- t) Obligar a un trabajador a efectuar un trabajo cuando exista riesgo probable de accidente, sin instruir o aplicar medidas de control.
- u) Desentenderse de las normas o instrucciones de Operación y de Prevención de Riesgos impartidas para un trabajo determinado, o no usar los elementos de protección.
- v) Retirar o dejar inoperantes materiales de seguridad de la empresa, destruir o deteriorar materiales de propaganda visual o de otro tipo destinado a la promoción de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
- w) Sacar del recinto de la empresa, máquinas, herramientas, elementos de trabajo, materiales o cualquier otro efecto, nuevo o usado, sin autorización expresa, dada por los jefes facultados para prestarla.
- x) Sustraer, regalar, vender o hacer mal uso de los equipos de protección personal o elementos de seguridad que se les entreguen a cargo.
- y) Transitar o introducirse en lugares de trabajo para lo cual no esté debidamente autorizado.
- z) Trabajar en techos o alturas sin usar todos los elementos y sistemas de prevención de riesgos dispuestos para estos fines.
- aa) Presentar, simular o tratar de sorprender a su jefatura declarando como accidente del trabajo hechos que no hayan ocurrido a consecuencia del trabajo.
- bb) Hacer inefectivo o detener el funcionamiento de equipos de extinción de incendios, de ventilación, desagües, etc., que existen en las instalaciones.

- cc) Autorizar y/o transportar cargas demasiado voluminosas y pesadas en vehículos que no sean apropiados para este objeto.
- dd) Facilitar vehículos, maquinarias o equipos de la empresa a personas que no están autorizadas para conducirlos. El personal que cumpla entrenamiento, debidamente autorizado, deberá siempre ir acompañado de un instructor.
- ee) Introducirse como acompañante del operador a un vehículo o móvil que no admitan acompañantes o sin estar autorizado para ello. Los operadores y conductores de estos vehículos serán responsables del cumplimiento estricto de esta disposición.
- ff) Abandonar una máquina funcionando.
- gg) Desarrollar trabajos para los que no está autorizado y reemplazar a un compañero en labores especializadas o en operación de máquinas que no sean aquellos para los cuales el trabajador está capacitado y autorizado.
- hh) Realizar trabajos de soldadura sin informar previamente al área de seguridad.
- ii) Promover o participar en juegos de bromas de cualquier tipo que puedan ser causa de accidentes del trabajo.
- jj) Arrojar a cauces o emitir a la atmósfera riles o agentes contaminantes, contraviniendo disposiciones legales al efecto.
- kk) Utilizar equipos de audio o audiovisuales como, personal estéreo, radios personales, mp3/mp4, teléfonos celulares etc., durante la conducción de equipos o faenas operacionales.
- ll) Fumar o provocar cualquier tipo de fuego en almacenes y bodega o donde exista carga peligrosa.
- mm) Obstruir, tapar o dejar bloqueados extintores y grifos.
- nn) Tregar a contenedores a pulso o ser izado a bordo en la maniobra o sobre el contenedor.
- oo) Intervenir, abrir tableros eléctricos, efectuar conexiones, sin estar autorizado.
- pp) Efectuar trabajos en altura sin contar con el correspondiente cinturón de seguridad salvo que se haga uso de jaula o dispositivo que prevenga caídas.
- qq) Trabajar sobre la cubierta de techos sin supervisión.
- rr) Exceder la capacidad de levante de equipos, maniobras y plumas.
- ss) Trabajar con cables o maniobrar en condiciones deficientes.

- tt) Embarcar, desembarcar, depositar, convalidar cargas IMO sin información previa al Supervisor directo y al Encargado de Prevención de Riesgos y certificaciones.
- uu) Manipular manualmente cargas superiores a las establecidas en la legislación vigente. sin ayuda mecánica.
- vv) Se prohíben las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. Así también, se prohíbe que las mujeres en general y los menores de 18 años manipulen cargas superiores a las establecidas en la legislación vigente.

TÍTULO XII PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMOS (LEY 16.744 y DS N°101)

ARTÍCULO 115: Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales y al Departamento de Seguridad Laboral de la mutualidad respectiva, la de aquellos que correspondan a accidentes del trabajo (en el caso de empresas adherentes a este Organismo Administrador de la Ley N° 16.744).

Lo dispuesto en inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que puede emitir el Servicio de Salud respectivo sobre las incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos.

ARTÍCULO 116: Los afiliados o sus derechohabientes, así como también los Organismos Administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud respectivo, o de las mutualidades, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Las resoluciones de la comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos procedentes, en contra de las demás resoluciones de los Organismos Administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a su Superintendencia de Seguridad Social.

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiesen notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el servicio de correos.

El trabajador afectado por el rechazo de la licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen Previsional a la que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a

otorgar las prestaciones médicas pecuniarias que correspondan, sin perjuicio a los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieran, que estable este artículo.

En la situación prevista en el inciso anterior cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiera sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores.

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Provisional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que está afiliado.

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar; se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectuará con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago.

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de salud, el Servicio de salud o la Institución de Salud Provisional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajuste e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso, Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas.

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.

ARTÍCULO 117: La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de reclamaciones, en caso de suspensión por los Organismos Administradores del pago de pensiones, a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados.

Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa Comisión se interpondrán por escrito, ante la misma Comisión Médica o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a la Comisión.

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso, a la fecha de la expedición de la carta certificada, enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión o de la Inspección referidas.

ARTÍCULO 118: La Superintendencia de Seguridad Social conocerá como competencia exclusiva y sin ulterior recurso:

- a) De las actuaciones de la Comisión Médica de Reclamos y de los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744 en ejercicio de las facultades fiscalizadoras conferidas por la Ley N° 16.744 y por la Ley N° 16.395.
- b) De los recursos de apelación, que se interpusiesen en contra de las resoluciones que la Comisión Médica dictare, en las materias de que conozca en primera instancia, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 79° del D.S. 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

ARTÍCULO 119: Los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos del cómputo de plazos.

ARTÍCULO 120: Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales que señale el artículo precedente, la denuncia podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el Organismo Administrador que deba pagar al subsidio.

ARTÍCULO 121: Corresponderá al Organismo Administrador, que haya recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entorpecer al pago del subsidio. La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al párrafo 2° del título 8° de la Ley 16.744

ARTÍCULO 122: El médico tratante estará obligado a denunciar cuando corresponda, en el mismo acto en que preste atención al accidentado o enfermedad profesional. Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acaecido el hecho.

ARTÍCULO 123: La atención médica del asegurado será proporcionada de inmediato y sin que para ello sea menester de ninguna formalidad o trámite previo.

TÍTULO XIII DE LA OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES (D.S. N°44)

ARTÍCULO 124: La Empresa cumple con la obligación de informar a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan las labores que realiza, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.

ARTÍCULO 125: Declárense, como riesgos más típicos, sus consecuencias y las medidas preventivas que deben adoptarse en Empresa Portuaria Arica, los siguientes:

RIESGOS GENERALES

RIESGOS DE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
- Caídas del mismo y de distinto nivel	Fracturas	Uso de calzado apropiado al proceso productivo, en lo posible, con suela de goma o antideslizante y de taco bajo.
	Contusiones	Evite correr por pasillos y escaleras.
	Esguinces	Mantener superficies de tránsito ordenadas, despejadas de materiales, bien iluminadas y con material antideslizante.
- Sobre esfuerzos físicos	Trastornos musculoesqueléticos	Utilizar equipos mecanizados para el levantamiento de carga ¹ , dispuestos por su empresa.
		Conozca y utilice el método correcto de levantamiento manual de materiales (o pacientes).
		Solicite una evaluación de su puesto de trabajo con el método sugerido en la guía técnica para el manejo o manipulación de cargas, para asegurarse que no se encuentre manipulando cargas en niveles de riesgo. (Leyes 20.001, 20.949, D.S. N° 63/2005)
- Golpes con o por	Contusiones	Almacenamiento correcto de materiales.
		Mantener ordenado el lugar de trabajo.
		Mantener despejada la superficie de trabajo.
- Fracturas	Fracturas	En bodegas de almacenamiento de materiales en altura se debe usar casco y zapatos de seguridad.
		Dotar a los cajones de escritorios de topes de seguridad.
		Al cerrar cajones de kárdex o escritorios hay que empujarlos por medio de las manillas.
- Atrapamiento por cajones de escritorios o kárdex	Heridas	Inspección frecuente de cables y artefactos eléctricos.
		Si un equipo o máquina eléctrica presenta fallas, de inmediato desenchufarlo, dar aviso al técnico de mantención.
		No recargue las instalaciones eléctricas.
- Contactos con energía eléctrica	Tetanización	Todo conductor de vehículos deberá estar premunido de la respectiva licencia de conducir al día (según clase).
		Debe cumplir estrictamente con la Ley de Tránsito (Ley N°18.290) y participar en cursos de manejo defensivo.
		Fibrilación ventricular
- Accidentes de tránsito	Lesiones de diverso tipo y gravedad	Evitar exposición al sol, en especial en horas del mediodía.
		Realizar faenas bajo sombra.
		Usar protector ³ solar adecuado al tipo de piel. Aplicar 30 minutos antes de exponerse al sol, repitiendo varias veces durante la jornada de trabajo.
- Radiación ultravioleta por exposición solar ²	Envejecimiento prematuro de la piel	Beber agua de forma permanente.
		Se debe usar manga larga, casco o sombrero de ala ancha en todo el contorno con el fin de proteger la piel, en especial brazos, rostro y cuello.
		Mantener permanente atención a los índices de radiación ultravioleta informados en los medios de comunicación, ellos sirven como guía para determinar grado de exposición.
	Cáncer a la piel	Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B.
	Queratoconjuntivitis	

¹ Ley N° 20.001; 2005; Regula el peso máximo de carga humana; Ley N° 20.949; 2016; Modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual.

² La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de radiación ultravioleta, los que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición.

Se considera expuesto a radiación ultravioleta a aquel trabajador que, debido a la naturaleza de las funciones asignadas, debe ejecutar sus labores a la intemperie la mayor parte de su jornada.

³ Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono.

RIESGOS OPERACIONALES

RIESGOS DE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
- Exposición a ruido industrial	Disminución de la capacidad auditiva	En aquellos lugares, donde no ha sido posible eliminar o controlar el riesgo, los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos.
- Sobre esfuerzos en manejo de materiales. - Riesgo de golpes y lumbago durante el manejo / manipulación de cajones, tambores, sacos, fierros, etc.	Lesiones temporales y permanentes en espalda y columna (lumbagos y otros). Heridas Fracturas	Para el control de los riesgos, en la actividad de manejo de materiales es fundamental que los supervisores y trabajadores conozcan las características de los materiales y los riesgos que éstos presentan. Entre las medidas preventivas podemos señalar: - Al levantar materiales, el trabajador deber doblar las rodillas y mantener la espalda lo más recta posible. - Si es necesario se deberá complementar los métodos manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. - Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la situación aconseje (guantes, calzado de seguridad, y otros).
- Proyección de partículas	Cuerpos extraños Conjuntivitis Erosiones Quemaduras Pérdida de la visión en uno o los dos ojos Incendio Explosión	- En las actividades que existan riesgos de proyección de partículas, los supervisores deberán asegurarse que las máquinas y equipos cuenten con protecciones y que éstas permanezcan en su lugar y en óptimas condiciones. - A su vez, los trabajadores, deberá utilizar en forma permanente equipos protectores visuales y faciales que indique la supervisión, tales como: gafas o lentes con vidrio endurecido y protección lateral, caretas protectoras faciales y otros. - Utilización de biombos en lugares con riesgo de incendio o explosión. - Respetar los procedimientos de trabajo en caliente. - Se deberá mantener siempre a mano un extintor con carga vigente en áreas con trabajos en caliente y/o proyección de partículas.
- Herramientas de mano	Golpes Heridas Atrapamiento partículas Lesiones múltiples	- Mantención del lugar de trabajo en orden y aseado. - Seleccionar la herramienta adecuada - Herramientas en buen estado y guardadas en lugares seguros, que no ocasionen peligro para los trabajadores - Utilizar la herramienta sólo para lo que fue diseñada. - Utilizar elementos de protección personal
- Caídas, golpes, lesiones en trabajos de carpintería	Amputaciones Proyección de partículas Lumbagos Atrapamiento	- Usar elementos de protección personal. - Utilizar herramientas adecuadas y en buen estado. - Mantenerse atento a las condiciones de trabajo. - Utilizar materiales adecuados y en buen estado
- Caídas de un mismo o distinto nivel en superficies de trabajo, tales como: ▪ Escalas móviles o fijas ▪ Muelle ▪ A bordo de embarcaciones ▪ Andamios ▪ Rampas ▪ Escaleras Pisos y pasillos ▪ Caída desde altura por no uso o uso incorrecto de escaleras portátiles. ▪ Enganchar o desenganchar pala de grúas.	Esguinces Heridas Fracturas Contusiones Lesiones múltiples Muerte	- No usar el spreader o la pala como medio para trasladarse o cambiar de nivel. - Evitar correr dentro del establecimiento y por las escaleras de tránsito. - Al bajar por una escalera se deberá utilizar los respectivos pasamanos. - Delimitar pasillos y zonas de tránsito y mantenerlos libres de obstáculos. - Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo tijeras, cerciorarse de que esté completamente extendida, antes de subirse. - Transitar por las vías de tránsito habilitadas - Mantenerse atento a las condiciones de trabajo. - Mantenerse atento en condiciones de inestabilidad, pisos resbaladizos, superficies en movimiento. - Uso permanente de elementos de protección personal. - Utilización de arnés y cabo de vida en trabajos sobre 2 metros de altura.
- Accidentes en operación de herramientas y equipos eléctricos.	Heridas cortantes Heridas punzantes Contusiones Fracturas Electrocución	- Al operar las máquinas, herramientas o equipos de trabajo, deberán preocuparse del correcto funcionamiento de éstas. - Mantener ordenado y aseado su lugar de trabajo. - No alterar los dispositivos de seguridad, protecciones u otras de las partes en movimiento, puntos de operación, transmisiones. - Mantención periódica de máquinas, herramientas y equipos. - Utilizar conexiones y/o extensiones eléctricas apropiadas y en buen estado. - Utilizar los elementos de protección personal correspondientes. - No operar equipos o máquinas sin estar capacitados. - No quitar las protecciones a las máquinas o equipos.
- Contacto con fuego u objetos calientes	Quemaduras Asfixias	- No fumar en áreas donde esté prohibido - Verificar que las conexiones eléctricas se encuentren en buen estado y con su conexión a tierra. - Evitar el almacenamiento de materiales combustibles o inflamables. - Evitar derrames de aceites, combustibles y otros que puedan generar incendios y o explosiones.

	Incendio Golpeado Explosión Muerte	- Respetar los procedimientos de trabajo en caliente. - Se deberá mantener siempre a mano un extintor con carga vigente en áreas con trabajos en caliente y/o proyección de partículas.
- Golpeado con o por, en conducción de vehículos	Contusiones Fracturas Incapacidades Daños materiales	- Sólo personal autorizado y calificado podrá conducir los vehículos de la empresa. - Observar el debido resguardo de las normas de tránsito, tanto dentro de la empresa, recintos de faenas, como fuera de estos. - Señalar adecuadamente el área exclusiva de movimientos y estacionamientos de los vehículos. - Mantenerse atento a las condiciones de tránsito. - No alterar ni desconectar elementos de seguridad de los vehículos, luces, cinturones, extintores, alarmas.
- Contacto con energía eléctrica: ▪ Cuando se entra en contacto en el conductor energizado (polo positivo) en un área donde no existe aislamiento. ▪ Cuando se entra en contacto con los conductores positivos y negativo (hacer "puente"). ▪ Cuando toma contacto con partes metálicas, carcasa o chasis de equipos, maquinarias, herramientas que se encuentran energizadas debido a fallas de aislamiento.	Quemadura por proyección de materiales fundidos. Incendios debido a causas eléctricas. Lesiones respiratorio. Lesiones ricular. Lesiones muscular. Quemaduras internas y externas. Lesiones traumáticas por caídas.	- No efectuar uniones defectuosas, sin aislamiento. - No usar enchufes deteriorados, ni sobrecargar circuitos. - No usar equipos o maquinarias defectuosas y/o sin conexión a tierra. - No usar conexiones defectuosas y/o fraudulentas o instalaciones fuera de norma. - Realizar mantención periódica a equipos e instalaciones. - No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización ni herramientas adecuadas. - No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos). - No reforzar fusibles. - Normalizar, tanto en diseño de la instalación como la ejecución de los trabajos (deben ceñirse a la legislación vigente de servicios eléctricos). - Utilizar los elementos de protección personal, necesarios para el trabajo efectuado. - El personal debe ser capacitado en su labor específica, y en prevención de riesgos, y deben estar dotados de herramientas, materiales y elementos apropiados. - Se deben supervisar los trabajos eléctricos, para verificar si se cumplen las normas y procedimientos establecidos. - Se deben informar los trabajos y señalizar (en los tableros) con tarjetas de seguridad, a fin de evitar la acción de terceros que pudieran energizar sectores intervenidos.
- Caída desde altura por transitar sobre brazola, bordes de entrepuentes o estibas cortadas a pique.	Esguinces graves Heridas Fracturas Contusiones Lesiones múltiples Muerte	- Evitar el tránsito en altura o bordes. De ser inevitable, instalar nivel y de protección y usar arnés de seguridad y cabo de vida. - Utilizar elementos de protección personal
- Riesgo de lesiones graves al ubicarse bajo carga suspendida o en su trayectoria.	Fracturas y Contusiones graves Lesiones múltiples Muerte	- No ubicarse bajo carga. - Transitar por banda opuesta. - Mantenerse atento a la faena. - Utilización permanente de elementos de protección personal.
- Iluminación insuficiente en punto de faena.	Esguinces Heridas Fracturas Contusiones Lesiones múltiples Caídas Golpeado con o por.	- Solicitar a la jefatura iluminación adicional. - Mantenerse atento a las condiciones de trabajo - Utilización permanente de elementos de protección personal

- Riesgos en faenas de trínca, manejo inadecuado de trínca / grifa, llave francesa, cadena, bastones, piñas, mordazas, cables, u otros.	Contusiones. Heridas. Fracturas. Atrapamiento. Amputaciones.	- Verificar que la herramienta sea la adecuada para el tipo de trabajo. - Los bastones deben quedar perfectamente calzados. - Manipular correctamente: tomar un número adecuado de piezas, calzar bien lo que corresponda, afirmar mientras se acopla, usar nivel y si es preciso, depositar y no tirar las piñas. - La grifa debe ser estructuralmente apropiada e instalarse correctamente en la llave de la trínca para evitar que se suelte al ejercer sobre ella.
- Riesgo de atropellos por vehículos/máquinas.	Fracturas graves Lesiones múltiples Muerte	- Mantenerse atento al tránsito de vehículos/máquinas. - No ubicarse en trayectoria y transitar por lugares menos fluidos. - Utilización permanente de elementos de protección personal. - Transitar por vías señalizadas.
- Riesgo de Accidentes por caídas al transitar por sobre estiba o superficies irregulares.	Fracturas Esguinces Contusiones Atrapamiento Lesiones múltiples	- Verificar las condiciones de trabajo previo al transitar sobre ellas. - Durante el movimiento de piezas y accesorios asegurar su ubicación de manera que no queden dispersos por sobre la superficie de tránsito. - Utilización permanente de elementos de protección personal.
- Riesgo de atrapamiento por desplazamientos de bultos estibados.	Fracturas Contusiones Lesiones múltiples Muerte	- Previo a iniciar faenas asegurar que los bultos estén convenientemente asegurados contra movimientos inesperados. - Efectuar la desestiba de modo que los bultos no se desplacen hacia el lugar de la faena. - Utilización permanente de elementos de protección personal.
- Riesgos de incendio al fumar durante las faenas, sobre todo en bodegas y almacenes que contienen mercancías peligrosas o mercancías a granel.	Incendio Quemaduras internas y/o externas. Asfixia por paro respiratorio Lesiones traumáticas por caídas o golpes	- Está estrictamente prohibido fumar o generar fuego o chispas cuando se desarrollan faenas con mercancías peligrosas y cuando el hacerlo puede distraer o dificultar el desarrollo correcto del trabajo. - No fumar al conducir. - Respetar los procedimientos de trabajo. - Utilización permanente de elementos de protección personal.
- Atrapamiento de manos al colocarlas entre el cable y el bulto que es estroboado al momento de ser izado. - Atrapamiento entre bulto suspendido en movimiento y la estructura de la nave u otro bulto fijo.	Fracturas Esguinces Amputación Contusiones Atrapamiento Lesiones múltiples	- Mantener atención a la maniobra y crear el hábito de no poner las manos entre cables y bultos. - Utilización permanente de elementos de protección personal.
- Riesgo de caídas por lo resbaladizo de las superficies debido a la humedad ambiente. - Riesgo de caída en áreas de trabajo o tránsito por acumulación de materiales de desechos que dificultan el desplazamiento de personas y máquinas.	Fracturas Esguinces Contusiones Lesiones múltiples	- Utilizar calzado de seguridad en buen estado. - Utilizar escalas portátiles con buena adherencia a los pisos y siempre sujeta por otra persona. - Mantenerse atento a las condiciones de trabajo. - Utilización permanente de elementos de protección personal. - Mantener siempre las áreas de trabajo limpias de todo lo que obstaculice el libre desplazamiento. - Por iniciativa propia, limpiar y ordenar los lugares críticos.
	BÁSICO	ADICIONAL
PARA ESTOS RIESGOS: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAS REQUERIDO	Casco, calzado de seguridad, guantes de cuero, protector ocular, chalecos reflectantes.	Guantes largos y coletes de PVC, antiparras, respirador, botas para el agua, guantes de hilo. Protector auditivo.
RIESGOS DE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
- Lesiones diversas como consecuencia de choques o volcamientos del equipo/máquina.	Heridas Fracturas	- Para conducir equipos se debe poseer y portar la licencia correspondiente. - Conducir a una velocidad razonable y prudente. - Poner en práctica permanente los conocimientos, destreza y habilidades requeridas para el cargo. - Conducir atento a las condiciones de tránsito y a las irregularidades del piso.

	Contusiones Lesiones múltiples Muerte	
- Caídas al desplazarse, subir o bajar descuidadamente desde equipos/máquinas.	Esguinces Heridas Fracturas Contusiones Lesiones múltiples Muerte	- Mantener escalas, peldaños, superficies y cabinas aseadas, ordenadas y en buenas condiciones. - No transportar pasajeros
- Conjuntivitis por exposición a residuos de mercancías polvorientas/peligrosas.	Pérdida parcial o total de visión. Pérdida de control.	- Movilizar la mercancía polvorienta/peligrosa de forma de no generar excesiva polución. - En caso de excesiva concentración de polvo utilizar antiparras y protección respiratoria de ser necesario.
- Riesgo de intoxicación por exposición prolongada a altas concentraciones de monóxido de carbono generado por equipo / máquina y vehículo al trabajar en recintos cerrados.	Asfixia por paro respiratorio. Muerte.	- Previo a ingresar una máquina al interior de bodega de nave, verificar que ésta se encuentre con su verificación técnica al día. - Evitar mantener funcionando innecesariamente equipos y vehículos en recintos cerrados.
- Riesgo de lesiones graves al ubicarse bajo carga suspendida o en su trayectoria.	Fracturas Esguinces Contusiones Atrapamiento Lesiones múltiples	- No transitar bajo carga suspendida. - Mantener atención sobre el tránsito de vehículos y el movimiento de la carga.
- Quemaduras por contacto con gas licuado de petróleo al conectar cilindro a la máquina.	Quemaduras internas y externas.	- Al conectar – desconectar el tubo de gas licuado verificar que la válvula del cilindro esté cerrada. - Usar guantes de seguridad.
- Riesgo de caída o volcamientos de la carga que se moviliza o transporta.	Fracturas Contusiones Lesiones múltiples Muerte	- Utilizar el equipo / máquina adecuada al tipo de carga en cuanto a volumen, peso y altura de éste
- Caída de objetos desde altura.	Contusiones Fracturas Incapacidades Daños materiales	- Toda pieza o parte de los equipos que deba subirse con fines de mantención o reparación debe quedar lo suficientemente asegurado para evitar caídas violentas.
- Lesiones a terceros por avanzar con máquinas y pala/tolvas levantadas cuando se movilizan bultos/carga.	Fracturas graves Contusiones graves Lesiones múltiples Muerte	- Siempre debe circular o estacionarse con las uñas a ras de piso. - Al movilizar bultos de grandes dimensiones se debe hacer retrocediendo de manera de tener visibilidad.
	BÁSICO	ADICIONAL
PARA ESTOS RIESGOS: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAS REQUERIDO	Casco, calzado de seguridad, guantes de cuero, protector auditivo y lentes de seguridad.	Protector respiratorio.
RIESGOS DE	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
- Contusiones y heridas al manipular elementos de pañol: cables, cadenas, ganchos, maniobras, etc.	Heridas Contusiones Lesiones múltiples	- Efectuar la manipulación cuidadosamente - Usar equipo de protección personal básico - Mantener ordenados y limpios los elementos de pañol.
- Conjuntivitis e irritación a las	Pérdida parcial o total de visión.	- Las mismas medidas señaladas en el punto anterior, agregando el uso de antiparras. - Asear convenientemente el material antes de almacenarlo.

manos al manipular materiales contaminados con mercancía peligrosa.	Pérdida de control.	
- Lesiones por contacto con gas licuado de petróleo y líquidos inflamables	Quemaduras internas y externas.	- La válvula de gas debe cerrarse antes de conectar o desconectar el cilindro a la máquina.
- Evitar contacto directo con el gas	Quemaduras internas y externas. Intoxicación.	- No almacenar líquidos inflamables en el pañol de materiales.
- Peligro de incendio al manipular líquidos inflamables en presencia de fuentes de ignición	Asfixia por paro respiratorio. Quemaduras internas y externas.	- Mantener el mínimo necesario de líquido inflamable para la ocasión, y mantenerlo en tiesto metálico adecuado. - No fumar ni activar fuentes de ignición
- Intoxicación por exposición prolongada a altas concentraciones de monóxido de carbono, resultante de la combustión interna de grúas y vehículos en recintos cerrados	Asfixia por paro respiratorio. Muerte.	- Evitar mantener funcionando estos vehículos en recintos cerrados. - Ventilar y usar protección respiratoria (con filtros) de ser necesario.
- Caídas a igual nivel por falta de orden y aseo en los distintos lugares donde se desempeña el trabajo	Esguinces graves Heridas Fracturas Contusiones Lesiones múltiples Muerte.	- Habitarse a mantener en orden y limpio cada lugar de trabajo
- Lesiones por exposición bajo bultos suspendidos	Fracturas Esguinces Contusiones Atrapamiento Lesiones múltiples	- No ubicarse bajo carga suspendida ni en su trayectoria
- Lesiones por atropello de vehículos/equipos	Fracturas graves Contusiones graves Lesiones múltiples Muerte	- Mantener atención permanente sobre las condiciones de trabajo. - Transitar por lugares con bajo movimiento vehicular
- Esguince a los pies al transitar sobre superficies de trabajo irregulares.	Fracturas Esguinces Contusiones Lesiones múltiples	- Mantener el orden del lugar en los casos que corresponda. - Prestar la suficiente atención de modo de evitar la lesión, a pesar de las condiciones por las cuales se transita.
	BÁSICO	ADICIONAL
PARA ESTOS RIESGOS: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAS REQUERIDO	Casco, calzado de seguridad, guantes de cuero, protector auditivo y lentes de seguridad.	Protector respiratorio, cinturón de seguridad.

RIESGOS PSICOSOCIALES

RIESGOS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
- Efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la propia organización	Generación de climas laborales adversos, aumento en la sobrecarga laboral e incrementos en los factores que inciden en la ocurrencia de incidentes y accidentes dentro del trabajo	Para prevenir los efectos de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo y sus consecuencias sobre la salud psicológica, física y sobre los resultados del trabajo y la propia organización, existen herramientas prácticas y efectivas basadas en el modelo de evaluación de riesgos psicosociales de Mutua de Seguridad, y enmarcado en el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, del Ministerio de Salud. Una buena gestión de estos riesgos involucra su identificación, evaluación, incorporación de medidas para su control y su revisión periódica.
- Salud Psicológica	Disminución de los estímulos relacionados con el ánimo y aumento de los factores conductuales depresivos y conductuales.	El Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, es la herramienta más efectiva para la evaluación de estos riesgos, a través de la aplicación del cuestionario SUSES/istas 21, y acogiendo sus recomendaciones, en particular la participación de los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad en el Comité de Aplicación.
- Salud Física	A través de activaciones hormonales y estimulaciones nerviosas se produce: Trastornos médicos de diversos tipos (Nerviosos, Cardíacos, Respiratorios, Gastrointestinales).	

TÍTULO XIV PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA/DESCARGA MANUAL

ARTÍCULO 126: Estas normas se aplicarán a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga (Ley 20.001, modificada por la ley 20.949).

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores.

ARTÍCULO 127: El empleador velará por que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas.

Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud. Como consecuencia de lo anterior, habrá que tener especial cuidado que en esta manipulación no participe cualquier trabajador, sino que sólo aquellos que han sido debidamente capacitados para ello y hayan firmado las correspondientes actas de asistencia a las charlas de capacitación.

ARTÍCULO 128: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, ningún trabajador podrá manipular cargas superiores a los 25 kilogramos.

ARTÍCULO 129: Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para mujeres embarazadas.

ARTÍCULO 130: Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, sin ayuda mecánica, cargas según lo establecido en la normativa y sus actualizaciones.

TÍTULO XV DE LAS ACTIVIDADES CON EXPOSICION A RADIACION ULTRAVIOLETA

ARTÍCULO 131: Se considera expuesto a radiación ultravioleta, a aquel trabajador que, debido a la naturaleza de las funciones asignadas, deba ejecutar sus labores a cielo o rajo abiertos la mayor parte de su jornada Ley 20.096).

La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de radiación ultravioleta, los que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición.

ARTÍCULO 132: Los protectores solares, anteojos y otros dispositivos de protección solar, deberán llevar las indicaciones que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono - Artículo 21, Ley 20.096 MINSEGPRES 2006.

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE PIEL

Tipo de Piel	Foto tipo de Piel	Colores de Piel	Factor de protección Solar (fps)	Exposición Segura (minutos)
I	Siempre se quema y nunca se broncea	Piel muy clara y con pecas, pelo rubio y ojos claros, la piel tarda 5 minutos en ponerse roja	20 a 30	100 a 150 min.
II	Se quema rápidamente y se broncea lento	Piel clara, rubios de piel sensible, la piel tarda 5 minutos en ponerse roja	15 a 20	75 a 100 min.
III	Se quema moderadamente se broncea gradual y uniforme	Tez morena clara piel de sensibilidad normal, la piel tarda 30 minutos en ponerse roja.	8 a 15	240 a 450 min.
IV	Se quema muy poco y se broncea bastante	Piel poco sensible, tez morena oscura, la piel tarda 30 minutos en ponerse roja.	4 a 8	120 a 240 min.
V	Rara vez se quema, se broncea intensamente	Piel poco sensible, tez morena oscura, la piel tarda 30 minutos en ponerse roja.	2 a 4	60 a 120 min.
VI	No se queman	Raza negra y mulatos	No requiere	

ARTÍCULO 133: Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones, y de los riesgos asociados. Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta según la tabla que establece para estos efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se requiera de protección especial contra los rayos ultravioleta.

Los trabajadores deben tener en cuenta lo siguiente:

06:00 AM: Sale el sol, no hay riesgo para la piel.
 07:00 a 09:00 AM: El sol es inofensivo.
 10:00 AM: Aplicar protector solar 30 minutos antes de exponerse al sol.

11:00 AM a 16:00 PM: Periodo más dañino. Evite exponerse directamente al sol.
17:00 a 18:00 PM: Sol aún dañino para la piel.
19:00 a 20:00 PM: Sol no presenta gran riesgo para la piel.
21:00 PM: Puesta de sol sin riesgo para la piel.

La empresa adoptará las siguientes medidas de prevención necesarias para proteger eficazmente a sus trabajadores cuando este expuesto a radiación ultravioleta por trabajo a cielo abierto o rajo abierto, entregando los siguientes elementos recomendados:

- a) Lentes de Seguridad con protección UV.
- b) Protector solar factor adecuado.
- c) Como medida de protección adicional está prohibido trabajar con poleras manga corta y pantalón corto, bermudas o pescadores.

TÍTULO XVI DE LA PUBLICIDAD Y CONSUMO DEL TABACO (Ley 20.105)

ARTÍCULO 134: Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y espacios al aire libre interiores.

- a) Establecimientos de educación prebásica, básica y media;
- b) Recintos donde se expendan combustibles;
- c) Aquellos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentosos alimentos;
- d) Medios de transporte de uso público o colectivo;
- e) Ascensores.

ARTÍCULO 135: Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre.

- a) Al interior de los recintos o dependencias del Puerto de Arica u otro órgano del Estado;
-
- b) Establecimientos de educación superior, públicos y privados;
-
- c) Establecimientos de salud, públicos y privados;
-
- d) Aeropuertos y Terrapuerto;
-
- e) Teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos culturales y musicales, salvo que sean al aire libre;
-
- f) Gimnasios y recintos deportivos;

- g) Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general; Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público. En los lugares anteriormente enumerados, podrán existir una o más salas especialmente habilitadas para fumar siempre y cuando cuenten con espacios abiertos para estos fines, con excepción de los casos que señala el número 3).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, iguales reglas se aplicarán tratándose de empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas obligadas a confeccionar un reglamento interno de, higiene y seguridad, en conformidad a las normas del Código del Trabajo.

ARTÍCULO 136: Los organismos administradores de la ley N° 16.744, deberán colaborar con sus empresas adheridas asesorándolas respecto de los contenidos de la información que éstas presten a sus trabajadores y usuarios sobre los daños que provoca en el organismo el consumo de productos hechos con tabaco o la exposición al humo de este producto y acerca de los beneficios de adoptar estilos de vida y ambientes saludables. TITULO XXI DERECHO DE LAS MADRES TRABAJADORAS A AMAMANTAR (Ley 20.166).

ARTÍCULO 137: Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de común acuerdo con el empleador de las formas contempladas por la ley.

TÍTULO XVII PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO” (PREXOR)

ARTÍCULO 138: La Empresa deberá contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen ocupacional, a través del establecimiento de criterios comunes, líneas de acción y recomendaciones para el manejo integral del trabajador o trabajadora expuesto ocupacionalmente a ruido, con la finalidad de preservar la salud auditiva, prevenir y detectar precozmente daño auditivo, definiéndose las etapas y acciones complementarias de vigilancia ambiental y a la salud correspondientes que eviten la progresión del daño.

El empleador en conjunto con los administradores del seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de la Ley N° 16.744, deben confeccionar para la empresa un programa de vigilancia revisado y actualizado anualmente, que incorpore como mínimo la siguiente información:

- a) Puestos de trabajo expuestos a ruido.
- b) Niveles de ruido para cada puesto de trabajo.
- c) Tareas y actividades de dichos puestos de trabajo.
- d) Identificación de los trabajadores por puesto de trabajo.
- e) Tiempos de exposición diarios-semanal.
- f) Medidas de control implementadas.

- g) Registro de cada uno de los puntos señalados anteriormente y de las modificaciones realizadas.

Para mayor detalle, referirse al “Instructivo para la Aplicación del D.S. No 594/99 del MINSAL, Título IV, Párrafo 3° Agentes Físicos – Ruido”, y a la Guía preventiva para trabajadores expuestos a ruido”, ambos del Instituto de Salud Pública de Chile.

TÍTULO XVIII LEY DE LA SILLA

ARTÍCULO 139: En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos industriales y a los trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo permitan.

TÍTULO XIX RIESGOS PSICOSOCIALES

ARTÍCULO 140: Los FACTORES PSICOSOCIALES en el ámbito ocupacional, como lo establece la OMS y MINSAL, hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo, relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador o trabajadora y sus condiciones de trabajo” (Actualizado mediante Resolución Exenta Nº 1.448 - 2022 del Ministerio de Salud”).

Con fecha 12 de junio de 2013, mediante Resolución Exenta Nº 1.448 -2022 del Ministerio de Salud actualiza el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Este comenzó a regir en período de marcha blanca por 2 años desde el 1 de septiembre de 2013, para los rubros de comercio (retail), transporte e intermediación financiera. Y desde el 1 de septiembre del 2015 comenzó a regir para todos los rubros.

La empresa, con la finalidad de proteger la dignidad de las personas se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores, e intervenir en aquellos que se hayan encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo refiera, según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL (CEAL-SM/SUSESO).

TÍTULO XX CODIGO ISPS PPIP–PLAN DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS

ARTÍCULO 141: Definición. Es un acuerdo entre los Gobiernos que establece las normas de protección marítima de los buques e instalaciones portuarias, contra los actos de terrorismo y otros actos ilícitos, mediante la implementación de un sistema de gestión de la protección marítima basada en la gestión de riesgos.

ARTÍCULO 142: Origen. Sin lugar a dudas el día 11 de septiembre del año 2001, marcó un hito trascendental en el comercio internacional, más allá de lo que significó por la terrible pérdida de vidas humanas en los atentados perpetrados a las torres gemelas, sino que por la aparición de nuevas fórmulas o amenazas debido a que el terrorismo ha extendido sus ataques a casi todos los países del mundo y con consecuencias mucho más graves, se trata así, de hacer el mayor daño y provocar el mayor número de víctimas posibles.

Ante la gravedad de la amenaza, la comunidad internacional tiene que organizarse y actuar coordinadamente para protegerse contra los riesgos de atentados y sabotajes que pudiesen ser objeto.

Las organizaciones criminales conocen perfectamente cuan dependiente es la economía mundial del Transporte Marítimo, de esta forma pueden convertir al buque en un arma, para transportar personas (terroristas), artefactos o elementos que les permitan provocar un atentado en otro país transformando la instalación portuaria en un medio facilitador para cometer actos terroristas.

ARTÍCULO 143: Fiscalizador del Cumplimiento del Código ISPS. En nuestro país, el Estado determinó entregar la responsabilidad de la certificación de buques e instalaciones portuarias a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.

ARTÍCULO 144: Niveles de Consecuencia. Las instalaciones portuarias están clasificadas conforme sean sus operaciones, en tres niveles de consecuencia, que tienen relación directa con las medidas de protección que deberán establecer para mitigar acciones de corte terrorista u otros que afecten la vida humana, los activos y otros, esencial para el desarrollo de los países en el ámbito económico/comercial, estos niveles son como se señalan:

- a) Nivel de Consecuencia 3, instalaciones que atienden naves de pasajeros o transfieren, almacenan, o de alguna manera manipulan ciertos cargamentos peligrosos (Explosivos, gas natural, gas licuado, petróleo o materias peligrosas a granel).
- b) Nivel de Consecuencia 2, instalaciones que reciben contenedores o carga general a la excepción de las mencionadas en el número 3.
- c) Nivel de Consecuencia 1, ninguna de las señaladas anteriormente.

ARTÍCULO 145: Vulnerabilidad. Son aquellas situaciones o lugares que presentan la menor dificultad para cometer actos ilícitos en cualquiera de sus formas (terrorismo, sabotaje, robo, hurto, secuestro, etc.), establecida las vulnerabilidades, mediante una evaluación de protección y posteriormente un plan de protección de la instalación portuaria el que deberá necesariamente establecer las medidas de mitigación a las vulnerabilidades encontradas, para ello se consideraran dos elementos de mitigación, a saber:

- a) Accesibilidad: Son aquellas compuestas por todas aquellas barreras naturales y tecnológicas que ayudan a los funcionarios de servicio de protección, tanto en accesos, controles internos y perímetros del terminal.
- b) Protección Orgánica: Es aquella compuesta por el personal que ejecuta la función de seguridad en la de protección de la instalación portuaria y sus procedimientos.

ARTÍCULO 146: Niveles de Protección. Existen tres (3) niveles de protección a saber, que son determinados por la Autoridad Marítima, y tienen directa relación con el posible riesgo en los puertos o aeropuerto, su información mediante letreros al ingreso del terminal y en este caso hay varias acciones que se restringen según sea el caso del aumento de nivel:

- a) Nivel de Protección 1 (Nivel Normal), en el cual deberán mantenerse medidas mínimas adecuadas de protección en todo momento.
- b) Nivel de Protección 2 (Alto Riesgo), en el cual deberán mantenerse medidas adecuadas de protección adicionales durante un periodo de tiempo, como resultado de un aumento del riesgo de que ocurra un suceso que afecte a la instalación portuaria.
- c) Nivel de Protección 3 (Riesgo Inminente), nivel en el cual deberán mantenerse más medidas concretas de protección durante un periodo de tiempo limitado cuando sea probable o inminente un suceso que afecte a la instalación portuaria, aunque no sea posible determinar el blanco concreto.

ARTÍCULO 147: Requerimientos al Personal de Empresa Portuaria Arica. Todo trabajador de Empresa Portuaria Arica debe, en todo momento, estar atento a que se cumpla las normativas de estos códigos y cumplir con lo establecido en dichos acuerdos, especialmente portando en todo momento la credencial de trabajador portuario y/o de Empresa Portuaria Arica, usando los elementos de protección personal proporcionado por la Empresa y accediendo a todos los controles que se dispongan.

Así también, cumplir fielmente las normas, procedimientos y requerimientos de seguridad y protección de las instalaciones portuarias de Empresa Portuaria Arica e informar a los superiores cualquier eventualidad que pueda afectar la protección de la instalación o infraestructura de la Empresa.

En todo momento se debe actuar acorde a las normas establecidas y acorde a las inducciones entregadas por la Empresa, respecto a esta materia.

TÍTULO XXI DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 148: El presente Reglamento y sus modificaciones deberán ponerse en conocimiento de los trabajadores treinta días antes de la fecha en que comiencen a regir, y fijarse, a lo menos, en dos sitios visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación.

Deberá también entregarse una copia a las Organizaciones Sindicales, al delegado del Personal y a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad existentes en la empresa.

Además, el empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar impreso que contenga en un texto el reglamento interno de la empresa y el reglamento a que se refiere la Ley N° 16.744.

Una copia del reglamento deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la vigencia de este.

Modificaciones.

EDICION	FECHA	ELABORADO	DESCRIPCION
Edición 00 Rev. 00	Agosto 2009	Unidad de prevención de riesgos, calidad y ambiente.	Reglamento de interno para el personal.
Edición 00 Rev. 01	Octubre 2013	Unidad de prevención de riesgos y certificaciones.	Modificaciones.
Edición 00 Rev. 02	Abril 2014	Todas las gerencias.	Todo el documento
Edición 00 Rev. 03	Mayo 2015	Unidad de prevención de riesgos y certificaciones.	Modificación de logo.
Edición 01 Rev. 00	noviembre 2017	GC&S – SGA&F.	Todo el documento
Edición 01 Rev. 00	enero 2023	GDC&S – GA&F.	Todo el documento
Edición 01 Rev. 01	Julio 2023	GC&S – GA&F.	Todo el documento
Edición 01 Rev. 01	Julio 2024	GC&L – GA&F.	Ley Karin
Edición 01 Rev. 01	Julio 2025	GC&L – GA&F - Auditoria – Legal.	Actualización

ANEXOS

 PUERTOARICA EMPRESA PORTUARIA ARICA	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 1 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO



GERENCIA GENERAL

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	--	--

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 2 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO	4
1.1 Presentación del Modelo de Reglamento	4
1.2 Marco Legal: Ley 21.643 (Ley Karin)	4
1.3 Adaptación a la realidad de la empresa	4
2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACOSO SEXUAL, LABORAL O VIOLENCIA EN EL TRABAJO	4
2.1 Disposición General	4
2.2 Principios Básicos	4
2.3 Definiciones Básicas	5
3. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN	5
3.1 Derechos generales de las personas trabajadoras	5
3.2 Obligaciones generales del empleador	6
3.3 Obligaciones generales de la persona a cargo de la investigación	6
3.4 Obligaciones generales de las personas trabajadoras	6
3.5 Derechos generales de las organizaciones sindicales	6
3.6 Obligaciones generales de organismos administradores de la ley N° 16.744	6
4. DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL, LABORAL O DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO	7
4.1 Presentación de la Denuncia	7
4.2 Recepción y Gestión de las Denuncias	7
4.3 Gestión de la Denuncia – Medidas de Resguardo	8
4.4 Designación de la Persona a Cargo de la Investigación	9
4.5 Diligencias Mínimas.	10
4.6 Notificación a las partes	11
4.7 Plazo y conclusión	12
4.8 Informe final	12
4.9 Procedimiento en caso de desistimiento	13
5. CONTENIDOS Y REMISIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN	13
5.1 Contenidos mínimos del informe	13
5.2 Remisión del informe a la Dirección del Trabajo	13
5.3 Adopción de Medidas o Sanciones	13
5.3.1 Tipos de sanciones aplicables en EPA	13
6. INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO	14
7. DIRECTRICES PARA MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES	15
8. INVESTIGACIÓN EN CASOS DE TERCEROS Y SUBCONTRATACIÓN	15
9. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y ARCHIVO	15
9.1 Protocolos de Notificación	15
9.2 Protocolos de Comunicación Interna	16
9.3 Protocolos de Archivo y Resguardo de Información	16
10. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO	17
10.1 Plan de Capacitación	17
10.2 Difusión Continua	17

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 3 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

11. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO	18
11.1 Tipos de Sanciones	18
11.2 Procedimiento para la Aplicación de Sanciones	19
11.3 Recursos y Apelaciones	19
11.4 Responsabilidad de la Empresa	19
12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL REGLAMENTO	20
12.1 Evaluación Anual	20
12.2 Propuestas de Mejora	20
12.3 Revisión y Validación	20

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	--	--

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 4 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

1.1 Presentación del Modelo de Reglamento

El presente documento constituye el Procedimiento de Investigación y Sanciones en materia de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, elaborado conforme a lo establecido en la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin. Este reglamento establece los procedimientos, principios, derechos, obligaciones y sanciones que rigen las investigaciones internas relacionadas con conductas que atenten contra la dignidad y seguridad de las personas trabajadoras de la Empresa Portuaria Arica (EPA).

1.2 Marco Legal: Ley 21.643 (Ley Karin)

El procedimiento se encuentra en estricta conformidad con la Ley N° 21.643, la cual establece normas para la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, y dispone mecanismos de protección para las personas afectadas. La EPA se compromete a cumplir íntegramente con las disposiciones de esta ley, así como con las directrices emitidas por el Ministerio del Trabajo y otras autoridades competentes.

1.3 Adaptación a la realidad de la Empresa

Este reglamento ha sido diseñado tomando en cuenta la naturaleza, tamaño, organización y cultura institucional de la EPA, considerando sus canales de denuncia, estructura organizacional y protocolos internos. Se garantiza así una adecuada implementación y cumplimiento de los procesos establecidos, respetando los derechos y garantías de todas las personas involucradas.

2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACOSO SEXUAL, LABORAL O VIOLENCIA EN EL TRABAJO

2.1 Disposición General

El procedimiento regulado en este reglamento tiene por finalidad establecer las directrices para la investigación interna de denuncias por acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo ejercida por terceros, asegurando un trato justo, respetuoso y eficiente para todas las personas involucradas.

Los plazos establecidos se entienden como días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos, salvo indicación expresa en contrario.

2.2 Principios Básicos

El desarrollo del procedimiento se ajustará a los siguientes principios rectores:

- **Perspectiva de género:** Se considerarán en todo momento las discriminaciones basadas en género para garantizar igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito laboral.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
--	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 5 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

- **No discriminación:** Se velará porque el proceso sea igualitario, sin distinción o exclusión basada en raza, sexo, orientación sexual, religión, discapacidad, u otras condiciones.
- **No revictimización o victimización secundaria:** Se evitará exponer nuevamente a la persona afectada a daños emocionales o psicológicos derivados del procedimiento.
- **Confidencialidad:** Toda la información y datos manejados en la investigación serán resguardados con estricta reserva, excepto cuando requieran ser entregados a Tribunales u organismos competentes.
- **Imparcialidad:** El proceso será objetivo, neutral y libre de prejuicios o intereses que comprometan la integridad de la investigación.
- **Celeridad:** Se realizarán los trámites con diligencia para evitar dilaciones injustificadas.
- **Razonabilidad:** Las decisiones serán fundadas, proporcionales y coherentes.
- **Debido proceso:** Se respetarán los derechos fundamentales de los involucrados, asegurando su participación, información y defensa.
- **Colaboración:** Todas las partes deberán cooperar para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

2.3 Definiciones Básicas

- **Acoso Sexual:** Conducta indebida que implica requerimientos sexuales no consentidos y que afectan el ambiente laboral o las oportunidades de empleo.
- **Acoso Laboral:** Agresiones u hostigamientos reiterados o aislados que provoquen humillación o menoscabo en la persona trabajadora.
- **Violencia en el trabajo ejercida por terceros:** Actos de violencia o maltrato contra trabajadores/as perpetrados por clientes, proveedores u otras personas ajenas a la relación laboral.
- **Riesgo Laboral:** Posibilidad de daño a la vida o salud derivado de la actividad laboral.
- **Factores de Riesgo Psicosociales:** Condiciones del entorno laboral que pueden afectar la salud mental y física de los trabajadores/as.
- **Medidas de Resguardo:** Acciones cautelares destinadas a proteger la integridad física y psicológica de las personas durante la investigación.
- **Medidas Correctivas:** Acciones dirigidas a prevenir la repetición de conductas sancionadas o investigadas, implementadas tras concluir el procedimiento.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

3.1 Derechos generales de las personas trabajadoras

Las personas trabajadoras cuentan con los siguientes derechos durante el procedimiento:

- A que el empleador implemente medidas de prevención, investigación y sanción.
- A que se respeten los principios del presente reglamento.
- A ser informadas sobre las medidas de resguardo adoptadas.
- A que se apliquen medidas o sanciones conforme al informe de investigación.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
--	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 6 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

3.2 Obligaciones generales del empleador

La EPA se obliga a:

- Elaborar y poner a disposición el **Procedimiento de prevención y procedimiento de investigación**.
- Informar periódicamente sobre canales de denuncia.
- Garantizar la correcta sustanciación del proceso y medidas de resguardo.
- Derivar denuncias a la Dirección del Trabajo cuando corresponda.
- Facilitar el acceso a la investigación y no interferir en su imparcialidad.
- Informar y colaborar con representantes legales y autoridades.

3.3 Obligaciones generales de la persona a cargo de la investigación

- Desarrollar la investigación con imparcialidad, objetividad y perspectiva de género.
- Cumplir los plazos establecidos.
- Citar y registrar declaraciones de las partes.
- Mantener estricta reserva de la información.
- Cumplir normas internas y legales vigentes.

3.4 Obligaciones generales de las personas trabajadoras

- Cumplir medidas de resguardo.
- Colaborar en el proceso de investigación.
- Cumplir procedimientos internos y legales vigentes.

3.5 Derechos generales de las organizaciones sindicales

- Velar por la adecuada aplicación del reglamento.
- Representar a personas involucradas en la investigación.
- Aportar antecedentes para esclarecer hechos.
- Cumplir normativa vigente.

3.6 Obligaciones generales de organismos administradores de la Ley N° 16.744

- Brindar asistencia técnica para elaboración y cumplimiento de protocolos.
- Proveer programas de atención psicológica.
- Apoyar a empleadores en medidas correctivas y procedimientos.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 7 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

4. DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL, LABORAL O VIOLENCIA EN EL TRABAJO

4.1 Presentación de la Denuncia

La denuncia podrá realizarse de forma verbal o escrita, presencial o por medios electrónicos, debiendo en todos los casos entregarse un comprobante de recepción a la persona denunciante.

Las denuncias podrán ser presentadas directamente ante la Empresa Portuaria Arica (EPA), a través del área de Gestión de Personas, o ante la Dirección del Trabajo.

Respecto del canal digital institucional disponible en la página web de EPA, se informa que dicho canal corresponde exclusivamente al Encargado de Prevención del Delito y no está habilitado para recepcionar denuncias relacionadas con acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, por lo que no se considerará como medio válido para efectos de iniciar este procedimiento.

Para denuncias verbales, estas deberán presentarse ante la jefatura directa, la jefatura inmediatamente superior o la persona encargada del área de Gestión de Personas. Quien la reciba deberá levantar un acta, con firma del denunciante, y entregarle copia timbrada, fechada y con hora. La denuncia será remitida en sobre cerrado y confidencial a la persona designada para la investigación.

Toda denuncia, sea escrita o verbal, deberá contener al menos los siguientes antecedentes:

- Identificación de la persona afectada, incluyendo nombre completo, número de cédula de identidad y correo electrónico personal. Si es distinta del denunciante, deberá indicarse su representación.
- Identificación de la o las personas denunciadas y sus cargos, cuando sea posible.
- Descripción del vínculo organizacional entre la persona afectada y la persona denunciada. Si la persona denunciada es externa a la empresa, indicar el tipo de relación contractual o de servicio.
- Relación detallada de los hechos denunciados, incluyendo fechas aproximadas, lugares, testigos u otros antecedentes relevantes.
- En caso de denuncia ante la Dirección del Trabajo, se deberá identificar la empresa denunciada, su RUT y representante legal, conforme al artículo 4° del Código del Trabajo.

4.2 Recepción y Gestión de las Denuncias

Al momento de recibir una denuncia por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, la Empresa Portuaria Arica (EPA) garantizará un trato digno, imparcial y respetuoso hacia la persona denunciante, y le entregará información clara, completa y oportuna sobre el procedimiento de investigación.

Adicionalmente, se observarán los siguientes lineamientos:

- No se realizará ningún tipo de control de admisibilidad de la denuncia, permitiendo así que todo caso sea gestionado conforme al presente procedimiento.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 8 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

- Se informará por escrito a la persona denunciante respecto de la alternativa de iniciar una investigación interna o de derivar la denuncia a la Dirección del Trabajo, según lo dispuesto en la normativa vigente.

- Si EPA opta por iniciar una investigación interna, deberá informar a la Dirección del Trabajo sobre el inicio de la investigación, junto con las medidas de resguardo adoptadas, en un plazo máximo de tres días hábiles, contados desde la recepción de la denuncia.

- Si se decide derivar la denuncia a la Dirección del Trabajo, o si así lo solicita expresamente la persona denunciante, la empresa deberá remitir la denuncia y sus antecedentes dentro del mismo plazo de tres días hábiles desde su recepción.

- En caso de que la denuncia esté dirigida contra una persona que ejerce funciones de gerente, administrador o que habitualmente represente a la empresa (conforme al artículo 4° del Código del Trabajo), la denuncia deberá ser obligatoriamente derivada a la Dirección del Trabajo para su investigación.

- La confidencialidad y el principio de reserva serán resguardados en todo momento, asegurando que tanto la identidad de las personas involucradas como los antecedentes de la denuncia y la investigación sean conocidos únicamente por quienes estén expresamente autorizados o legalmente facultados para ello.

- Finalmente, EPA deberá informar por escrito a la persona denunciante sobre la decisión adoptada respecto a la vía de tramitación de la denuncia.

4.3 Gestión de la Denuncia – Medidas de Resguardo

Recibida la denuncia, la Empresa Portuaria Arica (EPA) deberá adoptar de manera inmediata una o más medidas de resguardo, en atención a la gravedad de los hechos denunciados, la seguridad de la persona denunciante y las condiciones del entorno laboral. Estas medidas tienen por objeto proteger la integridad física y psíquica de las personas involucradas, así como evitar situaciones de revictimización o nuevas vulneraciones. Las medidas de resguardo podrán incluir, entre otras:

Separación física de las partes involucradas, incluyendo la modificación de turnos de trabajo, así como la modificación de jefaturas directas u órdenes jerárquicas que pudieran generar subordinación o dependencia entre las personas involucradas en la denuncia.

Redistribución horaria, de funciones o de lugar de trabajo, atendiendo a las condiciones contractuales y operativas de las partes involucradas, resguardando siempre el principio de no discriminación ni afectación de derechos laborales.

Provisión de atención psicológica temprana a la persona denunciante, mediante los programas disponibles del Organismo Administrador de la Ley N° 16.744, conforme a las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 9 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

Prohibición estricta de contacto entre la persona denunciante y la persona denunciada, ya sea en forma presencial, telefónica, digital u otros medios, mientras dure el proceso de investigación.

Cualquier otra medida que, según el contexto, se estime necesaria para asegurar el resguardo efectivo de los derechos y bienestar de quienes participan en el procedimiento.

Asimismo, todas las personas involucradas deberán respetar de forma estricta la obligación de confidencialidad, comprometiéndose formalmente a no divulgar información alguna relacionada con la denuncia, la investigación o las medidas adoptadas, bajo apercibimiento de las sanciones internas y legales correspondientes.

La Dirección del Trabajo podrá supervisar las medidas de resguardo adoptadas por EPA y, en caso de estimarlo necesario, solicitar su modificación con el objetivo de resguardar eficazmente la salud y seguridad de las personas trabajadoras.

Finalmente, EPA deberá comunicar el inicio de la investigación y las medidas de resguardo adoptadas a las partes involucradas, en un plazo máximo de dos días hábiles, a través de los canales formales habilitados por la empresa.

4.4 Designación de la Persona a Cargo de la Investigación

La Empresa Portuaria Arica (EPA) designará preferentemente a una persona trabajadora interna para asumir la responsabilidad de conducir la investigación, que cuente con formación en materias de género, derechos fundamentales, acoso y/o violencia en el trabajo. Esta persona deberá actuar con imparcialidad, objetividad, diligencia y perspectiva de género, conforme a lo establecido en el presente procedimiento.

En caso de que la empresa lo estime necesario, podrá contar con el apoyo técnico de un tercero externo especializado, quien deberá cumplir con todos los requisitos, obligaciones y estándares legales establecidos, tanto por la Ley N° 21.643 como por el presente protocolo. Esta intervención externa tendrá como fin resguardar la imparcialidad, objetividad y especialización técnica del procedimiento.

La persona investigadora no podrá tener vínculos jerárquicos directos, de amistad íntima, parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con la persona denunciante o denunciada, ni mantener con estas relaciones personales, contractuales o de subordinación que puedan comprometer su independencia, imparcialidad u objetividad. De existir alguna de estas circunstancias, se considerará una inhabilidad para investigar, y la empresa deberá proceder con su reemplazo.

Las partes involucradas podrán solicitar fundadamente el cambio de la persona investigadora, en caso de considerar que existen motivos que puedan afectar su imparcialidad o independencia, tales como conflictos de interés, vínculos personales o jerárquicos. EPA deberá resolver dicha solicitud de manera fundada, pudiendo mantener o sustituir a la persona designada, y deberá dejar constancia escrita de esta decisión en el informe final de investigación.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 10 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

4.5 Diligencias Mínimas

El procedimiento de investigación por denuncias de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo se iniciará a más tardar dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o desde la fecha de derivación por parte de la Empresa Portuaria Arica (EPA) a la Dirección del Trabajo o al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), en aquellos casos en que se estime pertinente solicitar apoyo externo.

Una vez iniciada la investigación, el Encargado o Encargada de la Investigación deberá, en un plazo no superior a tres días hábiles, notificar reservadamente a las partes involucradas (persona denunciante y persona denunciada), entregándoles información detallada sobre:

- El inicio formal de la investigación.
- Sus derechos y obligaciones dentro del procedimiento.
- Las fases del proceso investigativo.
- El deber de confidencialidad y reserva absoluta que rige para todas las personas intervinientes.
- La prohibición estricta de represalias contra la persona denunciante o cualquier persona partícipe.
- El derecho a ser acompañado/a o representado/a por una persona de su confianza durante todas las instancias del proceso.

La investigación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde la recepción de la denuncia o desde la fecha de derivación, salvo que existan razones fundadas que justifiquen una prórroga, la cual deberá ser informada oportunamente a las partes.

Durante la investigación, el Encargado o Encargada podrá hacer uso de todos los medios de prueba lícitos, incluyendo documentos, registros, fotografías, audios, grabaciones, correos, testigos u otros antecedentes que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. También podrá ordenar diligencias de oficio o a petición de parte.

El procedimiento deberá incluir obligatoriamente:

- La entrevista a la persona denunciante para recibir su declaración detallada.
- La audiencia con la persona denunciada para que conozca los hechos ejerza su derecho a defensa y entregue su versión.
- La toma de declaraciones a testigos, en forma anónima y bajo estrictas condiciones de confidencialidad.

Todas las diligencias deberán quedar registradas por escrito, firmadas en todas sus hojas por quienes comparecen, y resguardadas de manera confidencial, ya sea en formato físico o digital, según el protocolo interno de EPA. El expediente quedará bajo custodia de la persona designada formalmente para tal efecto.

El acompañamiento de las partes por una persona de su confianza estará garantizado en todas las entrevistas, diligencias o audiencias, y podrá ser ejercido de forma presencial o telemática, según disponibilidad y resguardo de la privacidad.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 11 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

En caso de que la investigación sea derivada al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), este deberá aplicar las mismas directrices establecidas en el presente procedimiento, velando por la imparcialidad, el debido proceso y la protección integral de los derechos de las personas trabajadoras.

4.6 Notificación a las partes

Una vez iniciada la investigación, el Encargado o Encargada de Investigación deberá notificar reservadamente a las personas involucradas (denunciante y denunciado/a) sobre el inicio del procedimiento, en un plazo no superior a tres días hábiles, informándoles sobre:

- Sus derechos y obligaciones dentro del procedimiento.
- El deber de confidencialidad y el principio de reserva que rige en todo el proceso.
- La prohibición de represalias, intimidación, amenazas, censura o trato hostil hacia cualquiera de las partes.
- El derecho a ser acompañado/a o representado/a durante la investigación por una persona de su confianza.
- La posibilidad de desistirse de la denuncia (en el caso de la persona denunciante), resguardando que esta decisión sea adoptada de forma libre, informada y sin presiones.
- Las consecuencias administrativas y/o disciplinarias derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas en este reglamento.
- Las etapas del procedimiento, los plazos, el sistema de carga de la prueba y las posibles vías de resolución o sanción.

Asimismo, se deberá entregar copia íntegra del presente Protocolo de Investigación y Sanciones a la persona denunciada, en formato impreso o digital (USB, CD u otro medio físico que garantice la privacidad del contenido), descartando el uso del correo corporativo para efectos de notificación, por cuanto podría comprometer la confidencialidad del procedimiento y exponer indebidamente información sensible.

La forma de notificación deberá considerar mecanismos que aseguren resguardo de la privacidad y confidencialidad, tales como:

- Carta certificada, dirigida al domicilio personal informado por la persona trabajadora.
- Correo electrónico personal, siempre que este haya sido expresamente declarado como medio de notificación por la persona involucrada.
- Entrega personal, en sobre cerrado y confidencial, dejando constancia escrita de la recepción y firma de quien la recibe.
-

En caso de que alguna de las partes no cuente con medios digitales o exprese su voluntad de recibir la notificación por otro medio, se deberá respetar su elección y dejar registro documentado de ello.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 12 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

4.7 Plazo y conclusión

- El procedimiento de investigación deberá desarrollarse dentro de un plazo máximo de **30 días hábiles**, contados desde la recepción de la denuncia por parte de la Empresa Portuaria Arica (EPA) o desde la fecha en que se reciba formalmente la derivación desde la Dirección del Trabajo.
- En caso de que la complejidad del caso, la cantidad de antecedentes o la participación de múltiples partes lo requieran, se podrá extender dicho plazo por un período razonable, previa resolución fundada por parte del Encargado de la Investigación. Esta extensión deberá ser comunicada por escrito a las partes involucradas, indicando las razones y el nuevo plazo estimado para la emisión del informe.
- El informe final de investigación deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
 - Resumen de los hechos investigados.
 - Identificación de las partes.
 - Metodología utilizada.
 - Pruebas recopiladas.
 - Fundamentos del análisis.
 - Conclusión sobre la existencia o no de acoso, violencia o conductas indebidas.
 - Recomendaciones sobre medidas o sanciones aplicables.

Una vez finalizado, EPA notificará las conclusiones del informe a la persona denunciante y a la persona denunciada, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, mediante alguno de los siguientes medios:

- Correo electrónico institucional o personal, previamente informado por la persona trabajadora.
- Carta certificada al domicilio que haya sido entregado como válido para notificaciones laborales, si así ha sido solicitado conforme al artículo 516 del Código del Trabajo.
- Entrega personal con copia firmada de recepción.
- Estas notificaciones deberán resguardar la confidencialidad de los antecedentes y limitarse a comunicar el resultado de la investigación, las medidas que se aplicarán y los derechos que asisten a las partes conforme a la legislación laboral vigente.
- En caso de que la Dirección del Trabajo no se pronuncie dentro del plazo legal respecto del informe enviado por la empresa, se entenderán válidas las conclusiones contenidas en dicho documento, y EPA procederá a implementar las acciones propuestas conforme a lo establecido.

4.8 Informe final

El informe contendrá antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones de medidas o sanciones, siendo remitido a la Dirección del Trabajo conforme a normativa.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	--	--

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 13 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

4.9 Procedimiento en caso de desistimiento

La persona denunciante puede desistir en cualquier momento, siendo este acto voluntario, informado y sin presiones. El investigador garantizará la libertad y autenticidad del desistimiento y dejará constancia escrita.

5. CONTENIDOS Y REMISIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN

5.1 Contenidos mínimos del informe

El informe de investigación deberá incluir:

- Descripción completa de los hechos investigados.
- Antecedentes recopilados.
- Análisis objetivo de pruebas y declaraciones.
- Conclusiones fundadas.
- Recomendaciones para medidas correctivas y/o sanciones.

5.2 Remisión del informe a la Dirección del Trabajo

El informe será remitido a la Dirección del Trabajo dentro del plazo legal, garantizando confidencialidad y acceso a las partes involucradas.

5.3 Adopción de Medidas o Sanciones

EPA aplicará las medidas o sanciones conforme a las conclusiones del informe, asegurando el debido proceso y derecho a recurso para los afectados.

Una vez finalizada la investigación interna y recibido el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo —o transcurrido el plazo de 30 días sin dicho pronunciamiento— la Empresa Portuaria Arica (EPA) deberá aplicar las medidas correctivas o sanciones correspondientes, según el mérito del informe y en concordancia con lo establecido en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS).

La aplicación de estas medidas deberá cumplir estrictamente con el principio de proporcionalidad, el derecho al debido proceso, y las garantías de defensa para todas las personas involucradas.

5.3.1 Tipos de sanciones aplicables en EPA

Dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados, y conforme a las categorías disciplinarias del RIOHS, podrán imponerse las siguientes sanciones:

- Amonestación verbal:
Para infracciones leves o primeras conductas inapropiadas sin consecuencias graves, que infrinjan las normas de convivencia laboral sin configurar acoso ni violencia.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 14 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

- Amonestación escrita:
Para casos de reiteración de conductas inadecuadas o faltas que alteren la convivencia laboral de forma significativa. Se registrará en la carpeta del trabajador o trabajadora.
- Multa o descuento en remuneración:
Conforme a lo regulado en el artículo 70 del Código del Trabajo y lo estipulado en el RIOHS, se podrá aplicar un descuento proporcional frente a faltas que impliquen incumplimiento de funciones u obligaciones contractuales asociadas al caso.
- Suspensión temporal de funciones (con o sin goce de sueldo):
Procederá cuando la gravedad de la conducta exija apartar a la persona trabajadora de sus funciones mientras se desarrollan procesos correctivos internos o externos. Su aplicación debe estar debidamente fundamentada.
- Traslado de funciones o modificación de área:
Podrá disponerse como medida correctiva en casos donde se requiera proteger a otras personas trabajadoras o prevenir riesgos psicosociales derivados del contexto de los hechos investigados.
- Término de la relación laboral:
En casos de acoso laboral, acoso sexual o violencia grave en el trabajo, verificados y debidamente fundados en el informe final, EPA podrá aplicar el despido por causal legal conforme a las letras b) o f) del N.º 1 del artículo 160 del Código del Trabajo.

5.3.2 Resguardo de derechos y garantías

- Toda persona sancionada tendrá derecho a ser oída, presentar sus descargos por escrito y contar con el acompañamiento de una persona de su confianza.
- Podrá interponer los recursos administrativos o judiciales que estime pertinentes dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral.
- EPA notificará las sanciones por carta certificada al domicilio personal, o por correo electrónico personal previamente declarado, evitando en todo caso el uso del correo corporativo para resguardar la confidencialidad del procedimiento.

6. INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

La Empresa Portuaria Arica (EPA) colaborará de manera íntegra y oportuna con la Dirección del Trabajo en todas las investigaciones administrativas que ésta realice en relación con denuncias de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo.

En este contexto, EPA facilitará el acceso a la información, documentación y antecedentes necesarios para el desarrollo adecuado de la investigación por parte de la Dirección del Trabajo. Asimismo, se compromete a informar de manera expedita sobre las medidas de resguardo adoptadas, asegurando la protección efectiva de todas las partes involucradas.

EPA garantizará el respeto a las garantías procesales durante esta cooperación, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 15 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

7. DIRECTRICES PARA MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES

La Empresa Portuaria Arica establecerá y aplicará medidas correctivas orientadas a prevenir la repetición de conductas constitutivas de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo.

Estas medidas podrán incluir, según la gravedad y circunstancias del caso, acciones disciplinarias que varían desde amonestaciones hasta el despido justificado del infractor, siempre respetando el debido proceso, la proporcionalidad y las garantías legales establecidas en la legislación laboral vigente.

EPA se compromete a comunicar oportunamente a las partes involucradas las sanciones aplicadas y las razones fundadas que las sustentan, asegurando el derecho a defensa y recursos que asisten a las personas afectadas.

8. INVESTIGACIÓN EN CASOS DE TERCEROS Y SUBCONTRATACIÓN

En casos donde las denuncias de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo involucren a terceros externos a la relación laboral directa, tales como clientes, proveedores, usuarios, o trabajadores subcontractados, la Empresa Portuaria Arica coordinará de forma activa con los organismos responsables y las empresas contratistas correspondientes.

EPA velará porque dichas entidades lleven a cabo las investigaciones correspondientes, garantizando que se adopten las medidas de resguardo, correctivas y sanciones adecuadas conforme a lo dispuesto en este reglamento y la normativa aplicable.

Esta coordinación incluirá el intercambio de información pertinente y la supervisión del cumplimiento de los procedimientos para asegurar la correcta resolución de los hechos denunciados, manteniendo siempre la confidencialidad y protección de los derechos de las personas involucradas.

9. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y ARCHIVO

Se definirán formatos oficiales para denuncias, actas y citaciones; canales de comunicación interna; protocolos de confidencialidad y archivo seguro de documentación.

9.1 Protocolos de Notificación

Con el objetivo de garantizar la transparencia, confidencialidad y eficacia del procedimiento de investigación por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, EPA establecerá los siguientes lineamientos para las notificaciones:

- Las notificaciones deberán realizarse por escrito a través de correo electrónico institucional o el correo personal declarado por la persona trabajadora, o bien mediante entrega personal con constancia de firma.
- Toda notificación incluirá la fecha, hora y responsable del envío o entrega.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
--	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 16 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

- c) En caso de imposibilidad de contacto por los medios habituales, EPA podrá realizar la notificación mediante carta certificada al domicilio registrado en el contrato de trabajo.
- d) Las notificaciones de apertura de investigación, citaciones a entrevistas, medidas de resguardo, resoluciones intermedias y resolución final serán obligatorias y deberán registrarse en el expediente del caso.
- e) La persona investigadora deberá asegurarse de que todas las notificaciones sean claras, comprensibles y respeten los principios de dignidad, confidencialidad y debido proceso.

9.2 Protocolos de Comunicación Interna

EPA se compromete a implementar canales de comunicación interna efectivos para asegurar el conocimiento y la comprensión del presente reglamento por parte de todas las personas trabajadoras:

- a) La difusión del reglamento será responsabilidad del área de Recursos Humanos, en coordinación con la Unidad de Prevención de Riesgos.
- b) El reglamento completo y actualizado se encontrará disponible de forma permanente en la intranet institucional, así como en formato físico en el área de Recursos Humanos.
- c) Durante los procesos de inducción de nuevos trabajadores y trabajadoras, se incluirá una sesión obligatoria sobre este reglamento, su procedimiento y canales de denuncia.
- d) Se realizarán recordatorios anuales mediante correos electrónicos institucionales y afiches informativos en espacios comunes de uso laboral, como salas de descanso, comedores y oficinas administrativas.
- e) EPA promoverá la realización de charlas o jornadas informativas periódicas para reforzar el conocimiento del reglamento y su aplicabilidad.

9.3 Protocolos de Archivo y Resguardo de Información

La gestión documental y de resguardo de la información relacionada con los procedimientos de denuncia e investigación será regida por los siguientes principios:

- a) Toda la documentación generada durante la tramitación de una denuncia será archivada en formato físico y digital, con estricta confidencialidad.
- b) Los expedientes serán almacenados por la Unidad de Recursos Humanos en un archivo restringido, con acceso exclusivo del personal autorizado por la Gerencia General.
- c) El acceso a dicha información estará limitado únicamente a la persona investigadora designada, la jefatura correspondiente y, de ser necesario, la asesoría legal de la empresa.
- d) La documentación deberá conservarse por un periodo mínimo de cinco años desde la fecha de emisión del informe de investigación, salvo disposición distinta por parte de la Dirección del Trabajo o autoridad judicial.
- e) Cualquier solicitud de acceso a estos antecedentes deberá realizarse por escrito, debiendo evaluarse conforme a los principios de confidencialidad, proporcionalidad y protección de los datos personales.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 17 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

10. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO

EPA implementará planes de capacitación obligatoria para todos los trabajadores, con énfasis en prevención de acoso y violencia, difusión continua del reglamento y evaluación periódica.

10.1 Plan de Capacitación

EPA, en su compromiso con la prevención y abordaje del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, implementará un Plan Anual de Capacitación Obligatoria, que tendrá como finalidad asegurar la comprensión e internalización del reglamento por parte de todas las personas trabajadoras, sin distinción de cargo, área o antigüedad. Este plan incluirá las siguientes acciones:

- Capacitación inicial obligatoria a todas las personas que ingresen a trabajar a la empresa, dentro de los primeros tres meses desde su contratación.
- Capacitación anual de actualización a todos los trabajadores, con registro de asistencia firmado y respaldo audiovisual o documental, en el que se aborden los siguientes contenidos mínimos:
 - Marco legal vigente (Ley 21.643).
 - Definición de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.
 - Procedimiento de denuncia y canales formales.
 - Rol de la persona investigadora y derechos de las partes.
 - Medidas de resguardo y consecuencias del incumplimiento.
- Capacitación especializada para jefaturas, personas a cargo de investigación y comités bipartitos, incluyendo enfoque de género, imparcialidad, derechos fundamentales y manejo de entrevistas sensibles.
- Evaluación de efectividad, mediante encuestas anónimas o pruebas breves, que permitan medir el grado de comprensión del contenido impartido y recoger sugerencias de mejora.
- La ejecución del plan estará a cargo de la Gerencia de Personas, con apoyo del área de Prevención de Riesgos y asesoría de expertos externos cuando se estime pertinente.

10.2 Difusión Continua

EPA garantizará la difusión permanente, clara y accesible del reglamento, considerando los principios de transparencia, inclusión y accesibilidad. Para ello, se implementarán las siguientes estrategias:

- Publicación permanente del reglamento en la intranet institucional y en los sitios de acceso frecuente del personal operativo.
- Distribución de un resumen ejecutivo en formato físico o digital, redactado en lenguaje claro y directo, especialmente útil para trabajadores/as de terreno o con funciones operativas.
- Instalación de afiches informativos y material gráfico en espacios comunes del puerto, como oficinas, salas de descanso, baños, comedores y puntos de ingreso.
- Inclusión del reglamento como anexo en contratos de trabajo, reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y procesos de inducción.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 18 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

- e) Desarrollo de campañas comunicacionales internas al menos una vez al año, que refuercen el mensaje de prevención del acoso y promoción del respeto en el entorno laboral.
- f) Promoción de canales de denuncia anónimos y accesibles, con instrucciones claras para su uso.

11. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO

El presente reglamento tiene carácter obligatorio para todas las personas trabajadoras, jefaturas, contratistas y terceros vinculados a EPA. El incumplimiento de sus disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de sanciones, de conformidad con la legislación laboral vigente, los principios del debido proceso y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa Portuaria Arica.

11.1 Tipos de Sanciones

Las sanciones que podrá aplicar la Empresa Portuaria Arica (EPA) como resultado de una investigación por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo serán determinadas conforme a la gravedad de los hechos constatados, el contexto específico en que ocurrieron y los antecedentes de la persona involucrada, manteniéndose en todo momento la coherencia con las disposiciones del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS), así como el principio de proporcionalidad y el respeto al debido proceso.

Las sanciones aplicables comprenden, entre otras, las siguientes:

- Amonestación verbal: Se aplicará en casos de infracciones leves, que no generen consecuencias materiales ni psicológicas, pero que representen una vulneración al reglamento interno o a los principios de sana convivencia laboral. Esta medida deberá quedar registrada formalmente.
- Amonestación escrita: Corresponde a infracciones de mayor entidad o reiteración de conductas inapropiadas, que, sin configurar acoso o violencia grave, alteren el clima organizacional, la disciplina o la convivencia interna. Se notificará mediante documento oficial y con constancia en la ficha del trabajador o trabajadora.
- Multa o descuento de remuneraciones: Podrá aplicarse en los casos establecidos en el RIOHS y conforme a las condiciones legales del artículo 58 del Código del Trabajo, debiendo estar expresamente regulada y proporcional a la falta cometida.
- Suspensión temporal de funciones: Con o sin goce de remuneración, en los casos debidamente fundados y previa instrucción de un procedimiento formal. Esta medida tendrá carácter excepcional y correctivo, y podrá aplicarse mientras dure la investigación o como parte de la resolución final, según el mérito del caso.
- Traslado o modificación de funciones: En situaciones en que se estime necesario evitar nuevas vulneraciones o proteger a las partes involucradas. Esta medida deberá fundarse en razones objetivas y no podrá constituir una sanción encubierta ni implicar menoscabo para la persona trabajadora.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 19 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

- Término de la relación laboral: Cuando se compruebe la existencia de acoso sexual, laboral o actos de violencia de carácter grave, EPA podrá poner término a la relación laboral por aplicación del artículo 160 N° 1, letras b) o f) del Código del Trabajo, debiendo quedar debidamente fundamentado en el informe final de investigación y respetando todas las garantías legales del debido proceso.

En todos los casos, se garantizará el derecho de defensa y de audiencia a la persona afectada, asegurando el conocimiento previo de los antecedentes, la posibilidad de aportar pruebas, y el acceso a los recursos y acciones que le franquea la legislación laboral vigente.

11.2 Procedimiento para la Aplicación de Sanciones

- Ninguna sanción podrá aplicarse sin que se haya realizado previamente una investigación formal, conforme al procedimiento establecido en este reglamento.
- La sanción será propuesta por la persona investigadora, en base a los antecedentes recopilados y contenida en el informe final, el cual deberá ser validado por la Gerencia General.
- La decisión final será adoptada por la Gerencia de Personas o la jefatura correspondiente, debiendo quedar constancia por escrito y ser notificada formalmente a la persona sancionada.
- En caso de desvinculación laboral, deberá detallarse la causal legal invocada, con pleno respeto a las normas laborales vigentes.
- Toda sanción aplicada será registrada en el expediente personal de la persona trabajadora.

11.3 Recursos y Apelaciones

- El recurso deberá presentarse por escrito ante la Gerencia de Personas, exponiendo fundamentos y antecedentes.
- La resolución del recurso deberá emitirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, y será comunicada por escrito a la persona interesada.
- Lo anterior es sin perjuicio del derecho de recurrir ante la Dirección del Trabajo o los Tribunales de Justicia, conforme a la legislación vigente.

11.4 Responsabilidad de la Empresa

EPA asume su responsabilidad institucional en la aplicación de este reglamento, lo que incluye:

- Velar por el cumplimiento efectivo de las sanciones y medidas correctivas.
- Asegurar que los procesos sancionatorios se desarrollen con respeto al debido proceso, la confidencialidad y la no revictimización.
- Garantizar que las medidas aplicadas tengan un efecto preventivo y reparador, evitando la repetición de conductas de acoso o violencia.
- Evaluar periódicamente el impacto de las sanciones y procedimientos para fortalecer la cultura de respeto y buen trato en el lugar de trabajo.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES POR ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO	Versión: 00
		Página 20 de 20
	PE01 D06	Fecha de Revisión: 01/07/2025

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL REGLAMENTO

La Empresa Portuaria Arica (EPA) velará por la mejora continua del presente Reglamento de Investigación y Sanción de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Violencia en el Trabajo, asegurando que su contenido, aplicación y eficacia se mantenga actualizado conforme a la normativa vigente y a las realidades del entorno laboral.

12.1 Evaluación Anual

EPA realizará una evaluación anual de la implementación del presente reglamento, considerando:

1. El número y tipo de denuncias recibidas.
2. Resultados de las investigaciones internas y tiempos de resolución.
3. Opiniones recogidas a través de encuestas de clima laboral y percepción del entorno de trabajo.
4. Evaluación de la eficacia de las medidas de resguardo y correctivas adoptadas.
5. Identificación de obstáculos, vacíos normativos o malas prácticas observadas durante el año

La Gerencia de Administración y Finanzas, por medio de la oficina de Gestión de Personas, con apoyo del Área de Prevención de Riesgos y de las jefaturas respectivas, liderará el proceso evaluativo, emitiendo un informe anual interno de cumplimiento y mejora.

12.2 Propuestas de Mejora

A partir de los resultados de la evaluación anual, EPA podrá:

- a) Actualizar protocolos específicos y medidas de resguardo.
- b) Ajustar contenidos de las capacitaciones anuales.
- c) Reforzar mecanismos de denuncia y seguimiento.
- d) Incorporar nuevas disposiciones legales que entren en vigor.
- e) Integrar recomendaciones emanadas de la Dirección del Trabajo, organismos administradores, organizaciones sindicales u otras partes interesadas.

12.3 Revisión y Validación

Toda modificación sustantiva al reglamento deberá ser aprobada por la Gerencia General de EPA, previo informe técnico de la Gerencia de Personas y consulta al Comité Paritario o al Comité de Buenas Prácticas, si existiese.

EPA se compromete a comunicar oportunamente cualquier actualización a todas las personas trabajadoras y a reflejar las modificaciones en los documentos oficiales e instancias de capacitación correspondientes.

Preparado por: Documento tipo Proporcionado por el IST	Revisado por: Débora Espinoza Sáez Asesora Jurídica	Aprobado por: Jorge Cáceres Godoy Gerente General
---	---	---

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 1 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 2 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

Contenido

I. ASPECTOS GENERALES.....	3
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	4
DEFINICIONES	4
PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO.	7
DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS Y DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.....	7
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS.	8
PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA	9
II. GESTIÓN PREVENTIVA.....	9
Política contra el acoso y la violencia Empresa Portuaria Arica.	10
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.	11
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN.	11
MECANISMO DE SEGUIMIENTO.....	11
III. MEDIDAS DE RESGUARDO DE LA PRIVACIDAD Y LA HONRA DE LOS INVOLUCRADOS.....	13
IV. DIFUSIÓN	13

Elaborado por	Revisado	Revisado	Revisado	Aprobado
Oliver Ortiz Rivera Prevenición de Riesgos Empresa Puerto Arica	Romané Chávez Leiva Gestión de Personas Empresa Puerto Arica	Debora Espinoza Sáez Asesora Jurídica Empresa Puerto Arica	Javier Rivera Vásquez Gerente de Concesiones y Logística. Empresa Puerto Arica	Jorge Cáceres Godoy Gerente General Empresa Puerto Arica

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 3 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

I. ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

Considerando lo dispuesto en la Ley N°21.643, la Empresa Portuaria Arica ha elaborado el presente protocolo con las acciones dirigidas a prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Este protocolo se basa en la Constitución Política de la República de Chile, que en su artículo 19, N°1 establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, y en el artículo 2° del Código del Trabajo, que señala que *“Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género”*. Este marco normativo implica la adopción de medidas que promuevan la igualdad y erradiquen la discriminación, rechazando cualquier conducta de acoso sexual, laboral o violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.

Estas situaciones suelen surgir de la ausencia o deficiencia en la gestión de los riesgos psicosociales y en la mantención de conductas inadecuadas o prohibidas en el lugar de trabajo. La EPA asume su responsabilidad en la erradicación de conductas contrarias a la dignidad de las personas en el ambiente de trabajo.

Además, tanto el empleador como los trabajadores se comprometen a identificar y gestionar participativamente los riesgos psicosociales en el trabajo. El empleador los incorporará en su matriz de riesgos, evaluándolos, monitoreándolos, mitigándolos o corrigiéndolos constantemente según los resultados de su seguimiento. Los trabajadores apoyarán al empleador identificando los riesgos que detecten en su actividad, sin perjuicio de su responsabilidad como garantes de la salud y seguridad, según el artículo 184 del Código del Trabajo.

OBJETIVO

El objetivo de este protocolo es fortalecer entornos laborales seguros y libres de violencia, donde se potencie el buen trato, se promueva la igualdad con perspectiva de género y se prevengan las situaciones constitutivas de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo.

El presente Protocolo concreta y desarrolla el compromiso de EPA con los Derechos Humanos, asegurando su respeto integral en el seno de su organización, de acuerdo con los más altos estándares internacionales y en línea con nuestra Responsabilidad Social Empresarial (RSE), además, se complementa con la política de Derechos Humanos, con el Código de Ética y de Conducta, La política de Gestión de Personas y Relaciones Laborales, La política de Género y el Procedimiento de Investigación y Sanciones en materia de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo y del RIOHS Reglamento interno de orden higiene y seguridad (RIOHS) y todos los otros procedimiento y políticas implementados por EPA.

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 4 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

ALCANCE

Este protocolo se aplicará a todas las personas trabajadoras, incluidas jefaturas, gerentes o directores de la Empresa Portuaria Arica, en el edificio administración de Máximo Lira N°389 2do piso y Zona extensión de actividad portuaria, ZEAP, ubicada en avenida Simón Bolívar N°293, independientemente de su relación contractual, así como a contratistas, subcontratistas y proveedores. Además, se aplicará, cuando corresponda, a visitas, usuarios o clientes que acudan a nuestras dependencias, así como a alumnos en práctica.

Se debe tener presente que existen conductas que, en general, no son consideradas acoso y violencia, y tampoco son comportamientos incívicos o sexismo inconsciente. Entre ellas, debiendo considerar el contexto y cada caso en particular, se pueden advertir conductas sobre comentarios y consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, evaluaciones propias sobre el desempeño laboral o conducta laboral, la implementación de la política empresarial o las medidas disciplinarias impuestas, asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto, informar a un trabajador sobre su desempeño laboral insatisfactorio y aplicar medidas disciplinarias

DEFINICIONES

A continuación, se describen algunas de las conductas relevantes para efectos del presente protocolo, que deben ser prevenidas o controladas:

1.- Acoso Sexual:

Conducta indebida que implica requerimientos sexuales no consentidos y que afectan el ambiente laboral o las oportunidades de empleo. (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso sexual implica insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales u otras conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual, tales como comentarios sexuales, acercamientos físicos, caricias, abrazos, besos o intentos de realizarlos. La característica esencial del acoso sexual es que no es deseado ni aceptado por quien lo recibe.

Ejemplos de acoso sexual incluyen:

- Enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitos sin el consentimiento del destinatario.
- Ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación.
- Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación u otros medios.
- Contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado, incluyendo roce, pellizcos, besos deliberados no deseados.
- Cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido por la persona que los recibe.

2.- Acoso Laboral:

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 5 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

Agresiones u hostigamientos reiterados o aislados que provoquen humillación o menoscabo en la persona trabajadora, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

El acoso laboral, además de la agresión física, incluye el acoso psicológico, abuso emocional o mental, por cualquier medio, amenace o no la situación laboral. Ejemplos de acoso psicológico, abuso emocional o mental: considerando el contexto y caso concreto en el que se presente.

Ejemplos de acoso laboral incluyen:

- Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva.
- Aislamiento, cortar o restringir el contacto de una persona con otras, privándola de redes de apoyo social; ser aislado, apartado, excluido, rechazado, ignorado, menospreciado, ya sea por orden de un jefe o por iniciativa de los compañeros de trabajo.
- Uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena de la persona.
- Usar lenguaje despectivo o insultante para menospreciar o degradar a alguien.
- Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, competencia profesional o valor de una persona.
- Obligar a un/a trabajador/a a permanecer sin tareas que realizar u obligarle a realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional con el objetivo de denigrarlo o menospreciar.
- Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente.
- Enviar mensajes amenazantes, abusivos o despectivos por correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.
- Hacer comentarios despreciativos de otros referidos a cualquier característica personal, como género, etnia, origen social, vestimenta, o características corporales.
- En general, cualquier agresión u hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación, o que amenace o perjudique la situación laboral o situación de empleo.

3.- Violencia en el trabajo ejercida por terceros:

Actos de violencia o maltrato contra trabajadores/as perpetrados por clientes, proveedores u otras personas ajenas a la relación laboral. (artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo).

Ejemplos de violencia en el trabajo incluyen:

- Gritos o amenazas.
- Uso de garabatos o palabras ofensivas.
- Golpes, zamarreos, puñetazos, patadas o bofetadas.

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 6 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

- Conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas, daños materiales en los entornos laborales utilizados por las personas trabajadoras o su potencial muerte.
- Robo o asaltos en el lugar de trabajo.

Muchos de los factores de riesgo psicosocial, como la sobrecarga de trabajo, el escaso reconocimiento del esfuerzo realizado, la justicia organizacional y la vulnerabilidad, entre otros, cuando son mal gestionados, pueden ser el inicio o la causa de posteriores conductas de acoso y violencia en el trabajo. Asimismo, los comportamientos incívicos y sexistas también pueden ser el comienzo de una escalada de conductas que culminan en violencia y acoso, especialmente por razones de género.

4.- Comportamientos incívicos.

El incivismo abarca comportamientos descorteses o groseros que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con los estándares de respeto mutuo. A menudo surge del descuido de las normas sociales. Sin directrices claras, el comportamiento descortés puede perpetuarse y generar situaciones de hostilidad o violencia necesarias de erradicar de los espacios de trabajo. Al abordar los comportamientos incívicos de manera proactiva, las organizaciones pueden mitigar su propagación y evitar que evolucione hacia transgresiones más graves.

Para enfrentar eventuales comportamientos incívicos en el marco de las relaciones laborales se debe:

- Usar un tono de voz apropiado y carente de agresividad cuando se habla.
- Evitar gestos físicos no verbales hostiles y discriminatorios, propendiendo a una actuación amable en el entorno laboral.
- Respetar los espacios personales del resto de las personas trabajadoras, propendiendo a consultar, en caso de dudas, sobre el uso de herramientas, materiales u otros implementos ajenos.
- Mantener especial reserva de aquella información que se ha proporcionado en el contexto personal por otra persona del trabajo, en la medida que dicha situación no constituya delito o encubra una situación potencial de acoso laboral o sexual.

5.- Sexismo.

Es cualquier expresión (un acto, una palabra, una imagen, un gesto) basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género.

El sexismo puede ser consciente y expresarse de manera hostil. El sexismo hostil defiende los prejuicios de género tradicionales y castiga a quienes desafían el estereotipo de género, los que en determinados contextos podrían dar lugar a conductas constitutivas de acoso.

Ejemplos de sexismo hostil incluyen:

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 7 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

- Comentarios denigrantes basados en alguna condición.
- Humor y chistes sexistas o discriminatorios basados en posibles condiciones en el personal relacionado con la EPA.
- Comentarios sobre fenómenos fisiológicos de las personas en la EPA.
- Silenciamiento o ninguneo basado en el sexo o género.
- El sexismo inconsciente o benévolo hacia alguna condición son conductas que deben propender a erradicarse de los espacios de trabajo en tanto, no buscando generar un daño, perpetúan una cultura laboral con violencia silenciosa o tolerada. Ejemplos, considerando el contexto y el caso concreto que se presente, son:
 - Darle a una persona una explicación no solicitada cuando este sea experta/o en el tema, lo denominado en la literatura sociológica como “mansplaining”.
 - Interrumpir bruscamente a una persona mientras habla y sin esperar que este termine, lo denominado en literatura sociológica como “manterrupting”.
 - Todas las conductas paternalistas que constituyan sexismo benévolo. Estas conductas asumen que algunas personas son menos competentes e incapaces de tomar sus propias decisiones, lo denominado en la literatura sociológica “sexismo benevolente”.

PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO.

El empleador dará pleno cumplimiento a los principios establecidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada a través del D.S. N° 2, de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1203353&idParte=10499621>

y los principios para una gestión preventiva en materia de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, en la forma en que están desarrollados en la circular sobre esta materia de la Superintendencia de Seguridad Social, específicamente el Compendio de Normas del Seguro de la Ley N°16.744.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS Y DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.

a) Personas trabajadoras.

- Derecho a trabajar en un ambiente laboral libre de acoso y violencia.
- Tratar a todos con respeto y no cometer ningún acto de acoso y violencia.
- Cumplir con la normativa de seguridad y la salud en el trabajo.
- Derecho a denunciar las conductas de acoso y violencia al personal designado para ello.
- Cooperar en la investigación de casos de acoso o violencia cuando le sea requerido y mantener confidencialidad de la información.

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 8 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

- Derecho a ser informadas sobre el protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia con el que cuenta la entidad empleadora, y de los monitoreos y resultados de las evaluaciones y medidas que se realizan constantemente para su cumplimiento.

b) Entidades empleadoras.

- Generar medidas preventivas para evitar la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, mediante la gestión de los riesgos y la información y capacitación de las personas trabajadoras.
- Informar sobre los mecanismos para las denuncias de acoso y violencia y la orientación de las personas denunciantes.
- Asegurar la estricta confidencialidad de las denuncias y su investigación.
- Asegurar que el denunciante, la víctima o los testigos no sean revictimizados y estén protegidos contra represalias.
- Adopción de las medidas que resulten de la investigación del acoso o la violencia.
- Monitorear el cumplimiento del Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, incorporando las mejoras que sean pertinentes como resultado de las evaluaciones y mediciones constantes en los lugares de trabajo.

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS.

Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación de medidas, la supervisión de su cumplimiento y la comunicación con cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, la EPA ha designado al:

- **Oficial de cumplimiento.**

Se capacitará a los trabajadores sobre el o los riesgos identificados y las medidas preventivas a través de taller presenciales y correos informativos, los responsables de esta actividad serán:

- **La encargada/o de recursos humanos y el Encargado de Prevención de riesgos y Medio Ambiente.**

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el protocolo a Romane Leiva Ch. rleiva@puertoarica.cl y a Oliver Ortiz R. oortiz@puertoarica.cl.

Para trabajadores en régimen de subcontratación, la EPA como mandante coordinará con sus contratistas y/o subcontratista si existieran, dar cumplimiento a las normas para la prevención y vigilará el cumplimiento de las normas que correspondan por parte de dichas empresas.

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 9 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA

La denuncia podrá realizarse de forma verbal o escrita, presencial o por medios electrónicos, debiendo en todos los casos entregarse un comprobante de recepción a la persona denunciante.

Las denuncias podrán ser presentadas directamente ante la Empresa Portuaria Arica (EPA), a través del área de Gestión de Personas, o ante la Dirección del Trabajo.

Respecto del canal digital institucional disponible en la página web de EPA, se informa que dicho canal corresponde exclusivamente al Encargado de Prevención del Delito y no está habilitado para recepcionar denuncias relacionadas con acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, por lo que no se considerará como medio válido para efectos de iniciar este procedimiento.

Para denuncias verbales, estas deberán presentarse ante la jefatura directa, la jefatura inmediatamente superior o la persona encargada del área de Gestión de Personas. Quien la reciba deberá levantar un acta, con firma del denunciante, y entregarle copia timbrada, fechada y con hora. La denuncia será remitida en sobre cerrado y confidencial a la persona designada para la investigación.

Toda denuncia, sea escrita o verbal, deberá contener al menos los siguientes antecedentes:

- Identificación de la persona afectada, incluyendo nombre completo, número de cédula de identidad y correo electrónico personal. Si es distinta del denunciante, deberá indicarse su representación.
- Identificación de la o las personas denunciadas y sus cargos, cuando sea posible.
- Descripción del vínculo organizacional entre la persona afectada y la persona denunciada. Si la persona denunciada es externa a la empresa, indicar el tipo de relación contractual o de servicio.
- Relación detallada de los hechos denunciados, incluyendo fechas aproximadas, lugares, testigos u otros antecedentes relevantes.
- En caso de denuncia ante la Dirección del Trabajo, se deberá identificar la empresa denunciada, su RUT y representante legal, conforme al artículo 4° del Código del Trabajo.

II. GESTIÓN PREVENTIVA.

La prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo contempla la gestión de los factores de riesgo psicosociales, y la identificación y eliminación de los comportamientos incívicos y sexistas.

EPA se compromete en este protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo a la mejora continua que permita identificar y gestionar los riesgos psicosociales en su matriz

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 10 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

de riesgos. Elaborará, en forma participativa, la política preventiva del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, y la revisará cada dos años.

Esta política contendrá la declaración de que el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo son conductas intolerables, no permitidas en la organización, debiendo las relaciones interpersonales basarse siempre en el buen trato y el respeto hacia todos sus integrantes.

A continuación, se presenta la:

Política contra el acoso y la violencia Empresa Portuaria Arica.

La Empresa Portuaria Arica, en adelante la EPA, declara que la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, es un factor común de relacionamiento en el trabajo, no será tolerada ninguna conducta que puedan generar o constituir situaciones de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, tendiendo a que las relaciones interpersonales deberán asentarse siempre en el respeto mutuo, independientemente de la posición, género, edad, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, etnia o creencias religiosas de las personas trabajadoras.

La EPA reconoce que el acoso y la violencia se originan por una mala gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y se compromete a gestionar estos riesgos para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Además, es consciente de que la violencia y el acoso son también producto de comportamientos incívicos y sexistas, y se compromete a desarrollar acciones para enfrentarlos.

Este compromiso es compartido por la organización en general, inspirado en un esfuerzo colaborativo y participativo para prevenir y erradicar estas conductas. A través del diálogo social y la formación continua, promoveremos una cultura de respeto, seguridad y salud en el trabajo.

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 11 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

Esta política se dará a conocer a los trabajadores(as) mediante su publicación en la Intranet y charlas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.

Identificación de factores de riesgo.
Carga de trabajo (sobrecarga).
Falta de reconocimiento al esfuerzo.
Inequidad en la distribución de las tareas.
Violencia externa.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN.

La EPA informará y capacitará a los trabajadores y a las trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que se adoptarán, mediante talleres de trabajo, folletería y correos electrónicos y los responsables de esta actividad serán **la encargada/o de recursos humanos junto con Prevención de riesgos y medio ambiente**.

Las medidas que se implementarán serán programadas y constarán en el programa de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo/en el programa preventivo de la entidad empleadora, en el que se indicarán los plazos y los responsables de cada actividad, así como la fecha de su ejecución y la justificación de las desviaciones a lo programado.

Finalmente, el programa de trabajo se dará a conocer a los trabajadores(as) mediante reunión informativa para que sean planteadas las dudas y realicen sugerencias en relación con las medidas preventivas, se podrán comunicar con **la encargada/o de recursos humanos junto con Prevención de riesgos y medio ambiente**, personalmente o a los correos electrónicos institucionales.

Medidas de prevención a implementar.
Talleres de capacitación.
Folletería con informativos.
Correos informativos.
Reuniones personalizadas.

MECANISMO DE SEGUIMIENTO.

La EPA, con el comité de implementación del protocolo de riesgos psicosociales/ Comité de Aplicación del cuestionario CEAL-SM o SUCESO evaluará anualmente el cumplimiento de las medidas preventivas programadas y su eficacia, identificando aspectos para mejorar la gestión de los riesgos.

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 12 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

En esta evaluación se considerarán los resultados del cuestionario CEAL/SM o SUCESO, cuando corresponda su medición; el número denuncias por enfermedad profesional (DIEP) producto de situaciones de acoso o de violencia externa; solicitudes de intervención para resolver conflictos y el número de denuncias por acoso o violencia presentadas en la empresa o ante la Dirección del Trabajo, entre otros, registradas en el periodo de evaluación.

Se elaborará un informe con los resultados de esta evaluación, que podrá ser consultado por las personas trabajadoras, solicitándolo a **la encargada/o de recursos humanos junto con Prevención de riesgos y medio ambiente**, personalmente o a los correos electrónicos institucionales.

Evaluación del cumplimiento.	Mejora que implementar.
Cumple / no cumple	

	Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo	Versión: 00
		Página 13 de 13
	PE02 D07	Fecha de Revisión: 10/07/2024

III. MEDIDAS DE RESGUARDO DE LA PRIVACIDAD Y LA HONRA DE LOS INVOLUCRADOS.

La EPA establecerá medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral - denunciantes, denunciados, víctimas y testigos -, disponiendo la reserva en los lugares de trabajo de los hechos denunciados y de su investigación, y prohibiendo las acciones que los intimiden o que puedan colocar en riesgo su integridad física o psíquica.

IV. DIFUSIÓN

Se dará a conocer el contenido de este protocolo a las personas trabajadoras mediante cualquiera de los siguientes medios: Vía correo electrónico, publicación en intranet, videoconferencia, talleres de capacitación, folletería u otro medio disponible.

Asimismo, sus disposiciones se incorporarán en el reglamento interno/ el protocolo se dará a conocer a los trabajadores al momento de la suscripción del contrato de trabajo y se incorporará en el reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo.

VERSIÓN	NATURALEZA DE LA MODIFICACION	FECHA DE REVISION	PAGINAS MODIFICADAS
0	Elaboración inicial.	Julio 2025	Todas